

U dokumentu se nalaze sva pitanja s faksomata od profesorice Romane Matanovac Vučković do ispitnog roka 14.12.2023. Broj pored pitanja označuje broj koliko je se puta to isto pitanje ponovilo na faksomatu. Sretno!

PITANJA PO ISPITIVAČIMA

PROF. MATANOVAC

- 1. Odgovornost roditelja** → Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzroči drugom njihovo dijete do navršene 7. godine života, bez obzira na svoju krivnju. Oslobođaju se odgovornosti ako postoje razlozi za isključenje odgovornosti prema pravilima o odgovornosti bez obzira na krivnju (tj. pravilima o objektivnoj odgovornosti). Oni ne odgovaraju ako je šteta nastala dok je dijete bilo povjereno drugoj osobi i ako je ta osoba odgovorna za štetu. Roditelji odgovaraju za štetu što je prouzroči drugom njihovo maloljetno dijete koje je navršilo 7 godina života, osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivnje. Za djecu s navršenih 7 godina pa do njihove punoljetnosti roditelji odgovaraju po pravilima subjektivne odgovornosti, s tim da se njihova krivnja predmnijeva. Ako pored roditelja odgovara za štetu i dijete, njihova je odgovornost solidarna.
- 2. Cesija 8X (ustupanje umjesto/radi ispunjenja)**
2X → Cesija je ugovor vjerovnik svoju otuđivu tražbinu prema dužniku prenosi na drugu osobu. To je konsenzualan ugovor – znači da postaje perfektan u trenutku sklapanja sporazuma između cedenta i cesionara. Iako u njoj sudjeluju 3 osobe, ona je dvostrana, pa za perfekciju nije potreban pristanak dužnika (iznimka: ugovor o ustupanju nema učinak prema dužniku ako su on i vjerovnik ugovorili da ovaj neće moći prenijeti tražbinu na drugoga ili da je neće moći prenijeti bez dužnikova pristanka; ako bi cedent to ipak učinio, takva cesija neće imati učinak prema dužniku, pa će ovaj moći valjano ispuniti tražbinu starom vjerovniku). **Ustupanje umjesto ispunjenja** - Kad dužnik umjesto ispunjenja svoje obveze ustupi vjerovniku svoju tražbinu ili jedan njezin dio, sklapanjem ugovora o ustupanju dužnikova obveza se gasi do iznosa ustupljene tražbine. Primatelj je dužan predati ustupitelju sve što je primio preko iznosa svoje tražbine prema ustupitelju. **Ustupanje radi ispunjenja** - Kad dužnik ustupi svome vjerovniku svoju tražbinu samo radi ispunjenja, njegova se obveza gasi, odnosno smanjuje tek kad vjerovnik naplati ustupljenu tražbinu. Ovdje dužnik ustupljene tražbine može ispuniti svoju obvezu i prema ustupitelju, čak i kad je obaviješten o ustupanju. Primatelj je dužan predati ustupitelju sve što je primio preko iznosa svoje tražbine prema ustupitelju.
- 3. Simulacija 4X (objasniti i primjeri)** → Obuhvaća prividno sklapanje pravnog posla. Simulacija je također oblik svjesnog nesklada između volje i očitovanja, jer strane ne žele pravni posao koji sklapaju. Simulacija se može javiti kao apsolutna i relativna. Apsolutna simulacija se sastoji u sklapanju prividnog ili fiktivnog pravnog posla radi zaobilaženja propisa, prijave trećih osoba ili u kakvu drugu svrhu. Npr. prividna prodaja stvari prijatelju ili bliskom srodniku radi prikrate vjerovnika. Prema trećim osobama takav ništetni posao proizvodi pravne učinke pod uvjetom da je treća osoba bila savjesna. Relativna je simulacija sklapanje prividnog pravnog posla da bi se njime prikrilo neki drugi posao. Kod relativne simulacije radi se dakako o dva ugovora – jedan prividno sklopljen prema vani kojega strane ne žele i drugi prikriveni koji odgovara pravoj volji strana. Prividni posao naziva se simuliranim, a prikriveni disimuliranim poslom. Simulirani je posao ništetan, a

disimulirani, s obzirom na to da ga strane doista žele, valjan, pod uvjetom da su za to ispunjene sve potrebne pretpostavke. I kod relativne simulacije štite se treće savjesne osobe koje bi stekle neko pravo iz simuliranog pravnog posla.

4. **Prijeboj 5X** → Prijeboj je prestanak obveze obračunavanjem protutražbine s tražbinom. Dužnik može prebiti tražbinu s protutražbinom vjerovnika, ako obje tražbine glase na novac ili druge zamjenjive stvari istog roda i iste kakvoće i ako su obje dospjele. Kad dužnik ima protutražbinu prema vjerovniku, praktičnije je umjesto dvostrukog ispunjenja obračunati dužnikovu protutražbinu s vjerovnikovom tražbinom i tako ostvariti utrnuće međusobnih tražbina i njima korelativnih obveza (npr. A duguje B-u 10 000 kn iz zajma, a B istovremeno duguje A-u 10 000 kn iz kupoprodaje). Dužnikova obveza će prestati prijebojem samo ako je dužnikova protutražbina po visini jednaka vjerovnikovoj tražbini. Ako su nejednake, prijebojem prestaje ona koja je manja, dok razliku vjerovnik ima pravo zahtijevati, a dužnik podmiriti. Do prijeboja može doći na osnovi ugovora, na osnovi zakona i po samom zakonu.

5. **Koje načelo vrijedi za visinu naknade štete kod ugovorne i izvanugovorne odgovornosti** → Kod izvanugovorne i ugovorne se zahtijeva načelo potpune naknade štete, a kod ugovorne specifično predvidljivost ako se radi o običnoj nepažnji, a vjerovnik tu ima pravo na potpunu naknadu štete ako je dužnik prouzročio štetu namjerom, prijevarom ili krajnjom nepažnjom.

6. **Pravni poslovi i vrste 7X** → Pravni posao je očitovanje volje koje je, samo za sebe ili u vezi s drugim potrebnim pravnim činjenicama, usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka. Među pravnim učincima koji se postižu pravnim poslom najvažniji su postanak, promjena ili prestanak nekog građanskopravnog odnosa. Vrste pravnih poslova: a) Jednostrani i dvostrani pravni poslovi b) Pravni poslovi među živima i pravni poslovi za slučaj smrti c) Naplatni i besplatni d) Komutativni i aleatorni e) Kauzalni i apstraktni f) Formalni i neformalni.

7. **Aleatorni pravni posao i primjer 2X** → Aleatorni (lat. alea – kocka) su pravni poslovi kod kojih u trenutku njihova sklapanja nisu u svemu poznata prava i obveze strana, ponekad niti njihove stranače uloge, već se to čini zavisnim od nekog vanjskog, neizvjesnog događaja. Primjer: doživotno uzdržavanje (obujam činidbe davatelja uzdržavanja ovisi o duljini života primatelja).

8. **Ništetnost i pretpostavke 4X** → Ništetni su oni pravni poslovi koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvesti. Nazivaju se i apsolutno ništetnim pravnim poslovima. S njima se postupa kao da nisu sklopljeni, kao da pravno ne postoje. Ništetnošću

se štite temeljna načela društvenog uređenja izražena u pravnim i moralnim normama društva. Iako se ništetošću štite kako javni, tako i interesi strana u pravnom poslu, težište je ipak na zaštiti javnih interesa. Ništetnost nastupa ex lege, a sud na nju pazi po službenoj dužnosti. Ništetnost nastaje ex tunc. Strane ne mogu svojom nagodbom otkloniti ništetnost ugovora. Kao razlozi (pretpostavke) ništetnosti javljaju se poslovna nesposobnost strana, nevaljanost i nesuglasnost očitovanja volje, nemogućnost, nedopuštenost, neodređenost odnosno neodredivost činidbe, nedopuštenost pobuda za sklapanje pravnog posla, te ponekad nedostatak potrebnog oblika.

9. **Konvalidacija** → Konvalidacija je naknadno osnaženje nevaljanih pravnih poslova. ništetni pravni poslovi mogu konvalidirati samo u određenim slučajevima i uz određene pretpostavke

(Ništetan ugovor ne postaje valjan kad uzrok ništetnosti naknadno nestane.)

- a) zabranjeni pravni posao će konvalidirati ako je zabrana manjeg značenja, a pravni posao bude ispunjen

(Ako je uzrok ništetnosti bila zabrana manjeg značenja, a ugovor u cijelosti ispunjen, ništetnost se ne može isticati.)

- b) zelenaški pravni posao će konvalidirati ako oštećenik istakne zahtjev da se njegova obveza smanji na pravičan iznos, i to u roku 5 godina od sklapanja pravnog posla, pa sud udovolji tom zahtjevu (udovoljit će ako je to moguće)
- c) formalni pravni posao koji nije sklopljen u propisanom obliku konvalidirat će ako su ga stranke ispunile u cijelosti ili u pretežitom dijelu

pobojni pravni poslovi u pravilu mogu konvalidirati:

- ako istekne rok za podizanje tužbe na poništenje
- ako se ovlaštenik odrekne prava na poništaj (osim kad odricanje nije dopušteno, npr. kod prekomjernog oštećenja)

10. **Ugovor** → Ugovor je dvostrani pravni posao – nastaje suglasnim očitovanjem volje bar dviju strana. Jedna strana nudi sklapanje ugovora – daje ponudu, a druga strana prihvata ponudu – u tom trenutku nastaje ugovor.

Ugovori se mogu podijeliti kao i pravni poslovi (jednostranoobvezni/dvostranoobvezni, naplatni/besplatni, formalni/neformalni ...)

U obveznom pravu posebno je važna podjela na:

- 1) konsenzualne ugovore (primjer konsenzualne kupoprodaje bicikla, 411. str.)

-> to su ugovori koji nastaju samim sporazumom ugovornih strana (kupoprodaja, najam, zamjena ...)

-> bitna obilježja takvih ugovora:

- 1) u pogledu nastanka, promjene, prestanka i sadržaja ugovora vrijedi načelo dispozitivnosti

2) namjera stranaka je zasnivanje obveze i protuobveze

3) nastaju prihvatom ponude – smatra se da su se strane tad sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora; predaja stvari kod konsenzualnih ugovora spada u akt ispunjenja ugovora

2) realne ugovore (poslove za gotovo)

-> to su ugovori koji nastaju tek predajom stvari jedne strane drugoj – takvi su svi konsenzualni ugovori sklopljeni u režimu kapare, ugovori o ostavi, uskladištenju, posudbi, ugovor o darovanju (može biti i konsenzualan i realan) f ovdje je namjera stranaka izmjena činidbe i protučinidbe

Obvezno pravo uređuje i poslove o raspolaganju – to su pravni poslovi kod kojih strane raspoložu subjektivnim pravima, pri čemu se identitet obveznog odnosa ne mijenja (npr. cesija).

11. Naknada štete kod ugovorne odgovornosti →

Naknada štete obuhvaća imovinsku (pozitivnu i negativnu) i neimovinsku štetu

- Vjerovnik ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi te pravičnu naknadu neimovinske štete, koje je dužnik u vrijeme sklapanja ugovora morao predvidjeti kao moguće posljedice povrede ugovora, a s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate.
 - neimovinska šteta najčešće će nastati povredom ugovora o uslugama kojima se pribavljaju zadovoljstva, putovanja i zabava, npr. ugovorima o prijevozu, organiziranju putovanja, ali i ugovorima o djelu, radu, nalogu, kupoprodaji, ...
 - uz opću odredbu, kod ugovora o prijevozu osoba posebno je predviđena odgovornost prijevoznika za imovinsku štetu koja nastane oštećenjem zdravlja, ozljedom ili smrću putnika
- U slučaju prijevare ili namjernog neispunjenja te neispunjenja zbog krajnje nepažnje vjerovnik ima pravo zahtijevati od dužnika naknadu cjelokupne štete koja je nastala zbog povrede ugovora, bez obzira na to što dužnik nije znao za posebne okolnosti zbog kojih su one nastale. (kako se ovi oblici krivnje ne presumiraju, vjerovnik je dužan dokazati krajnju nepažnju/namjeru/prijevaru dužnika)

Utjecaj vrste i stupnja krivnje štetnika:

Vrsta i stupanj krivnje štetnika ovdje utječu na obujam i visinu naknade štete:

→ Ako je šteta prouzročena običnom nepažnjom, vjerovnik ima pravo na naknadu tzv. predvidive štete.

(kriterij predvidivosti štete treba biti pažnja dobrog domaćina i dobrog gospodarstvenika)

→ Ako je šteta prouzročena krajnjom nepažnjom, namjerno ili prijevaram, vjerovnik ima pravo na naknadu cjelokupne štete.

Dispozitivnost pravila o obujmu naknade ugovorne štete:

Izložena pravila o obujmu naknade ugovorne štete dispozitivne su naravi, pa će se primijeniti samo ako strane nisu iskoristile zakonsku mogućnost da to pitanje riješe vlastitim utanačenjima (strane mogu ugovorom proširiti, ograničiti ili potpuno isključiti odgovornost dužnika za štetu, mogu se sporazumjeti o

obujmu i visini naknade, a mogu sporazumom o ugovornoj kazni pokriti cjelokupnu štetu ili je svesti na razliku do potpune naknade štete).

Naknada štete za povredu novčane obveze:

Naknada štete za povredu novčane obveze određena je zakonom u obliku zateznih kamata.

Ako je šteta veća od iznosa zateznih kamata, vjerovnik može zahtijevati razliku do potpune naknade štete. (NOVČANE OBVEZE)

Odgovornost zbog propuštanja obavijesti:

Ugovorna strana koja je dužna obavijestiti drugu stranu o činjenicama što su od utjecaja na njihov međusobni odnos odgovara za štetu koju pretrpi druga strana zbog toga što nije bila na vrijeme obaviještena.

12. **Darovanje** → **DEFINICIJA:** ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati (darovanjem se također smatraju oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost)

RADNJE KOJE SE NE SMATRAJU DAROVANJEM: odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno, ispunjenje moralne obveze, prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se obveže na protučinidbu

OBILJEŽJA: konsenzualan ili realan, besplatan, kauzalan (stjecanje vlasništva ili drugog imovinskog prava), neformalan (ako je darovanje realno; iznimka: darovanje nekretnine) ili formalan (ako je konsenzualan; oblik javnobilježničkog akta ili ovjerovljene privatne isprave)

PRIHVAT OBDARENIKA: potreban je, jer je darovanje ugovor (nastaje prihvatom ponude); ako dar bude predan obdareniku prije njegova očitovanja o prihvatanju, pa ga on ne otkloni u ostavljenom roku, smatra se da je prihvaćen; ako dar nije prihvaćen, njegovo vraćanje može se zahtijevati po osnovi stjecanja bez osnove

DOBROVOLJNOST: također potrebna za darovanje; znači da darovatelj nije morao učiniti određenu činidbu niti se iz nekog razloga mogao prisiliti na nju; stoga vraćanje zastarjelog duga nije darovanje, nego ispunjavanje ranije preuzete obveze (ugovorom)

NAMJERA DAROVANJA (ANIMUS DONANDI): znači da ugovorom o darovanju darovatelj mora svoju imovinu umanjiti, a daroprimcu se mora darovanjem njegova imovina povećati (namjera darovanja nije isto što i kauza)

OBJEKT UGOVORA: sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava, sadašnja i najviše polovina buduće imovine; u dvojbi, objektom darovanja smatra se samo sadašnja imovina; ako se želi darovati samo buduća imovina, to treba izrijeком navesti u ugovoru

ODGOVORNOST DAROVATELJA ZA NEDOSTATKE: nema je, ali dužan je obdareniku naknaditi štetu od njih ako mu je namjerno prešutio nedostatak; ako je darovatelj bio u zabludi glede vlasništva stvari ili ako je obdarenik prihvatio stvar znajući da je ona tuđa, nema obveze naknade štete

OPOZIV DAROVANJA:

1. zbog oskudnosti (osiromašenja) darovatelja

- moguć ako darovatelj nakon darovanja toliko osiromaši da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, a nema ni osobe koja ga je dužna uzdržavati po zakonu (dodatni uvjeti: da se dar ili njegova vrijednost još nalaze u imovini obdarenika i da se obdarenik ne nalazi u istoj imovinskoj situaciji) – nije moguć ako se darovatelj namjerno ili grubom nepažnjom doveo u oskudicu ili ako je od predaje dara prošlo 10 godina za nekretnine ili 5 godina za pokretnine
- obdarenik nije dužan vratiti dar ako darovatelju osigura sredstva uzdržavanja

2. zbog grube nezahvalnosti obdarenika

- gruba nezahvalnost – počinjenje djela kažnjivog po kaznenim propisima darovatelju ili članu njegove uže obitelji, ili teža povreda zakonom utvrđenih dužnosti prema darovatelju ili članu njegove uže obitelji
- nasljednik darovatelja može opozvati darovanje ako je obdarenik namjerno usmrtio darovatelja ili ga spriječio da opozove darovanje; darovanje se ne može opozvati zbog grube nezahvalnosti koju je darovatelj oprostio obdareniku

PRESTANAK PRAVA NA OPOZIV: godinu dana od dana saznanja za razlog opoziva

POSEBNE VRSTE DAROVANJA:

1. darovanje s nametom

- uglavkom o nametu može se obvezati obdarenika da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje suzdrži (namet nema karakter protučinidbe; posao je i dalje besplatan)
- pravo zahtijevati ispunjenje nameta imaju darovatelj, njegovi nasljednici, a ako je određen u javnom interesu, nadležno državno tijelo
- darovatelj može zahtijevati ispunjenje nameta samo ako je ispunio svoju činidbu; nema pravo zahtijevati ispunjenje ako je njegovo ispunjenje postalo nemoguće poslije sklapanja ugovora o darovanju bez krivnje obdarenika
- ako obdarenik ne ispuni namet ni u naknadno ostavljenom primjerenom roku, darovatelj može raskinuti ugovor o darovanju i zahtijevati povrat dara, osim kad je netko treći stekao pravo zahtijevati ispunjenje nameta
- obdarenik može odbiti ispunjenje nameta ako vrijednost dara ne pokriva troškove njegova ispunjenja, a razlika mu se ne naknađuje te ako se namet odnosi na protupravnu radnju

- obdarenik se može osloboditi obveze ispunjenja nameta povratom dara u stanju u kojem se nalazi u trenutku kad se od njega zahtijeva ispunjenje nameta; obdarenik se ne može vraćanjem dara osloboditi obveze ispunjenja nameta ako je ispunjenje nameta u javnom interesu
2. nagradno darovanje – darovanjem se smatra i ono koje je učinjeno na ime nagrade, priznanja ili neke zasluge, osim ako je obdarenik otprije imao pravo zahtijevati nagradu po osnovi ugovora ili zakona
 3. uzajamno darovanje (dar i uzdarje) – ako je ugovoreno da će obdarenik uzvratiti darom, darovanje postoji samo glede veće vrijednosti dara
 4. mješovito darovanje – ako u naplatnom pravnom poslu vrijednost uzajamnih davanja nije jednaka, razlika u vrijednosti smatrat će se darom samo ako je postojala namjera darovanja (kad ne bi bilo namjere darovanja, radilo bi se u pravilu o prekomjernom oštećenju); takvo darovanje ne može se pobijati zbog prekomjernog oštećenja
 5. darovanje za slučaj smrti – mora biti sastavljeno u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene isprave

13. **Raskid** → Raskid je način prestanka valjanog ugovora koji još nije ispunjen ili je samo djelomično ispunjen. **Raskid na osnovi stranačke volje** - Ugovorne strane mogu raskinuti ugovor sporazumno, a mogu ugovornim utanačenjem osigurati svakom od njih pravo, pod određenim pretpostavkama, na jednostrani raskid ugovora. Sporazumni raskid je ugovor kojim ugovorne strane odustaju od postojećeg, valjanog ugovora prije njegovog ispunjenja. Sporazumni raskid je moguć samo ako ugovor nije ispunjen ili je samo djelomično ispunjen. **Jednostrani raskid na temelju ugovora** – U situaciji koja nastaje zbog neispunjenja recipročnih ugovora od strane jednog ugovaratelja moguće je da strana vjerna ugovoru dobije ili ugovorno ili zakonsko pravo na raskid. **Raskid na osnovi zakona** – zakon predviđa zbog neispunjenja.

14. **Šteta 4X** → Šteta je umanjeње nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist), i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).

- a) Imovinske ili materijalne štete. Po samom nazivu trebalo bi da imovinske štete budu samo one koje se odražavaju na imovini oštećenika, tj. one štete koje se odražavaju kao umanjeње imovine, odnosno kao sprječavanje njenog povećanja. U prvom redu nailazimo na štete koje su nastale kao posljedica štetne radnje poduzete izravno na imovinskoj masi oštećenika. No, objekt štetne radnje može biti i osoba oštećenika, a kao posljedica te štetne radnje javlja se gubitak zarade, gubitak uzdržavanja itd.
- b) Neimovinske ili nematerijalne štete. Te su štete u pravnom smislu povrede subjektivnih neimovinskih prava i interesa. Karakteristično je za te povrede da ih subjekt osjeća kao štete premda izravno ne pogađaju njegovu imovinu. Baš zbog toga što redovito izravno ne pogađaju imovinu, one se i ne popravljaju u obliku novčanog ekvivalenta (naknade štete), nego u obliku satisfakcije (zadovoljenja). Neimovinska šteta se naziva još i nematerijalnom i materijalnom, nenovčanom, neekonomskom, idealnom i moralnom štetom.
- c) Pozitivna ili obična šteta (damnum emergens) sastoji se u umanjeњу postojeće imovine oštećenika. Bolje bi bilo reći da se pod pozitivnom štetom razumijeva nastanak koristi koju je netko imao, ili se postojeća korist zbog štetne radnje umanjila odnosno pogoršala. Ako pozitivnu štetu gledamo vremenski, moglo bi se reći da je to u pravilu sadašnja šteta. Ponekad se pozitivna šteta naziva i stvarnom štetom.
- d) Negativna šteta ili izmakla korist (lucrum cessans). Izmakla korist je dobitak kojem se netko nadampo redovito u tijeku stvari ili prema posebnim okolnostima i bio bi ga ostvario da nije bilo štetne radnje. Negativne štete su isključivo imovinske štete.

15. Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (definicija iz zakona!) →

Ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili čak i raskine. Izmjenu ili raskid ugovora ne može zahtijevati strana koja se poziva na promijenjene okolnosti ako je bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili svladati. Strana koja zahtijeva izmjenu ili raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obveze. Kad jedna strana zahtijeva raskid ugovora, ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajuće odredbe ugovora pravično izmijene. Ako izrekne raskid ugovora, sud će na zahtjev druge strane obvezati stranu koja ga je zahtijevala da ovoj naknadi pravičan dio štete koju trpi zbog toga.

16. Odgovornost organizatora (definicija iz zakona)

→ Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru odgovara za štetu nastalu smrću ili tjelesnom ozljedom koju netko pretrpi zbog izvanrednih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati, kao što je neuobičajeno gibanje masa, opći nered i slično.

17. Opasna stvar i opasna djelatnost →

Opasna stvar:

- prema pravnoj teoriji, to je svaka stvar koja po svojoj namjeni, osobinama, položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način predstavlja povećanu opasnost nastanka štete za okolinu, pa je treba nadzirati povećanom pažnjom
- ta definicija služi samo kao orijentacija sudu pri odlučivanju u pojedinim slučajevima – u praksi, kao opasna stvar najčešće se priznaju automobil u pokretu, posude pod pritiskom, eksplozivi, dizala, strojevi na motorni ili električni pogon, životinje, otrovi
- tu spadaju i nuklearni uređaji (nuklearni reaktor, drugi uređaji koji se koriste nuklearnim gorivom i mjesto uskladištenja nuklearnog materijala) – za nuklearne štete odgovara se prema pravilima o objektivnoj odgovornosti Opasna djelatnost:

- prema pravnoj teoriji, djelatnost je opasna kad u njenom redovitom tijeku, već po samoj njenoj tehničkoj prirodi i načinu obavljanja, mogu biti ugroženi životi i zdravlje ljudi ili imovina, pa to ugrožavanje zahtijeva povećanu pozornost osoba koje obavljaju tu djelatnost, kao i osoba koje s njom dolaze u dodir
- u sudskoj praksi, opasnom djelatnošću smatraju se npr. miniranje u rudniku, djelatnost željeznice i tramvaja, ličenje broda s visećih skela, timarenje bikova ...

opće odredbe

Predmnjeva uzročnosti:

Šteta nastala u vezi s opasnom stvari, odnosno opasnom djelatnošću smatra se da potječe od te stvari, odnosno djelatnosti, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete.

Subjekti odgovornosti za štetu od opasnih stvari i djelatnosti:

ako je vlasniku oduzeta opasna stvar na protupravan način, za štetu koja od nje potječe ne odgovara on, nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar, ako vlasnik nije za to odgovoran

1) za

štetu od opasne stvari odgovara njezin vlasnik

☞ ZOO predviđa i slučajeve u kojima odgovaraju druge osobe, a ne vlasnik:

- a) protupravno oduzimanje opasne stvari od vlasnika
→
- b) predaja stvari trećoj osobi
→ umjesto vlasnika, i isto kao on, odgovara osoba kojoj je vlasnik povjerio stvar da se njome služi ili osoba koja je inače dužna da je nadgleda a nije kod njega na radu, npr. kad je stvar dana servisu na popravak
→ pored takve osobe će odgovarati i vlasnik stvari ako je šteta proizašla iz neke skrivene mane ili skrivenog svojstva stvari na koje joj nije skrenuo pozornost – u tom slučaju odgovorna osoba koja je isplatila naknadu oštećeniku ima pravo zahtijevati cijeli njezin iznos od vlasnika
→ moguća je i odgovornost vlasnika za štetu od opasne stvari, ako je stvar povjerio osobi koja nije osposobljena ili nije ovlaštena njome rukovati (npr. ako povjeri automobil osobi bez vozačke dozvole)

2) za štetu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome bavi

3) korisnik nuklearnog uređaja

Oslobođenje od odgovornosti:

Kao i kod svake druge odgovornosti, štetnik se može osloboditi odgovornosti za štetu od opasne stvari ili djelatnosti ako dokaže da nije ispunjena neka od pretpostavki koje se traže za tu odgovornost.

Osim toga, predviđene su i 3 posebne mogućnosti oslobođenja:

vlasnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potječe od nekog nepredvidivog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a

koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, tj. ako se šteta dogodila višom silom (prema tome, štetnik se ovdje ne može

1)

osloboditi odgovornosti ako dokaže da se šteta dogodila slučajno, jer slučaj oslobađa samo kod subjektivne odgovornosti)

vlasnik stvari oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika, koju on nije mogao

predvidjeti i čije posljedice nije mogao ni izbjeći, ni otkloniti

2)

→ to znači da je dovoljno da ju je prouzročio – ne zahtijeva se i njegova krivnja (iznimno, vlasnik za oslobođenje odgovornosti mora dokazati i namjeru oštećenika, ako se radi o prouzročenju nuklearne štete)

→ ako je oštećenik samo djelomično pridonio nastanku štete, vlasnik se oslobađa odgovornosti djelomično

3) vlasnik stvari oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom treće osobe, koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao ni izbjeći, ni otkloniti:

→ ako je treća osoba samo djelomično pridonijela nastanku štete, ona odgovara oštećeniku solidarno s vlasnikom stvari, a dužna je snositi naknadu razmjerno težini svoje krivnje

→ osoba kojom se vlasnik poslužio pri uporabi stvari ne smatra se trećom osobom

18. **Činidba 2X** → Činidba je svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je dužnik na temelju obveznog odnosa dužan izvršiti vjerovniku. Karakteristike: a) mora biti ljudska radnja b) mora imati imovinski karakter c) mora biti moguća d) mora biti pravno dopuštena e) mora biti određena ili bar odrediva. Sadržaj činidbe može biti davanje, činjenje, propuštanje ili trpljenje.

19. **Uzročnost** → Štetna radnja i nastala šteta moraju biti u uzročno-posljedičnoj vezi.

Veza mora biti neprekinuta – čim se veza prekine slučajem/radnjom oštećenika ili treće osobe, štetnik ne odgovara za dalje

posljedice (npr. A rani B-a, pa B svaki dan mora odlaziti u ambulantu na previjanje. A snosi troškove, plaća gubitak zarade itd. Međutim, jednog dana na putu u ambulantu B-a pregazi auto i B bude teško ozlijeđen. Tu je nastupio prekid uzročne veze između A-ove radnje i nastale štete, pa nastupa odgovornost vozača/vlasnika automobila za svu štetu prouzročenu B-u.).

Nije uvijek lako odrediti je li neka radnja uzrok nastale štete. Pri određivanju, pravo postavlja tzv. donju granicu uzročnosti –

polazi od štetnika i njegove štetne radnje (npr. hitac iz revolvera je uzrok tjelesne ozljede). Kad bi išlo još niže, tj. kad bi se potpuno preuzela prirodna uzročnost, tad bi se sama štetna radnja (hitac iz revolvera) morala smatrati posljedicom niza drugih uzroka (da štetnik uopće postoji, da je netko načinio revolver, da ga je štetnik morao nabaviti ...).

Prema tome, u nizu pojava i događaja, od mnogobrojnih uzroka i posljedica treba pronaći jedan događaj koji je pravno

relevantan i koji se u pravu uzima kao uzrok određene posljedice. Pitanje uzročnosti ne postavlja se u pravu samo kao problem iznalaženja uzroka, nego kao problem odabiranja postojećih uzroka. Pitanjem koji od brojnih događaja je pravno relevantan bave se mnoge teorije, a u našoj teoriji i sudskoj praksi prihvaćena je adekvacijska teorija.

ADEKVACIJSKA TEORIJA

Po ovoj teoriji, među različitim događajima koji se mogu smatrati uzrocima, kao uzrok se uzima samo onaj koji je tipičan, tj.

za koji nam životno iskustvo pokazuje da se uz njegovu pojavu može očekivati nastup određene štetne posljedice. Treba isključiti sve slučajne događaje koji se upleću u redovito zbivanje.

Među uzrocima koji su doveli do određene štetne posljedice mora biti ljudska radnja – ona se može sastojati u:

- o aktivnoj radnji (npr. razbijanju tuđeg prozora)
- o propustu (npr. skretničar ne prebaci skretnicu, pa zbog toga dođe do sudara vlakova).

Ako pri nastupu štetne posljedice kao uzroci koincidiraju ljudska radnja i prirodni događaj, u obzir se uzima samo ljudska radnja.

(npr. ako se teškom bolesniku koji boluje od raka namjerno da prevelika doza morfija, pa zbog toga nastupi trenutna smrt, uzrok smrti bit će davanje morfija, premda je sasvim sigurno da bi bolesnik umro najkasnije za, npr. 3 dana; ili, netko zapali tuđu kuću, pa u nju istodobno udari grom – uzrok propasti kuće je palež, a ne grom)

Ako djeluje više uzroka, a svi potječu od ljudske radnje, uzrokom se smatra radnja koja je najbliža i tipična za štetnu posljedicu.

(npr. A se sprema na godišnji odmor, te rezervira sobu u hotelu od 1.7., no krojač B ne dovrši A-u odijelo pa on umjesto 30.6. otputuje 4.7. Ali tog dana se dogodi sudar vlakova i A bude ozlijeđen. Krojač B neće biti odgovoran za tjelesnu ozljedu, jer ona nije normalna, tipična i redovita posljedica neisporuke odijela u roku. On će odgovarati samo za neispunjenje obveze, a to znači da će eventualno morati platiti 4 dana rezervacije u hotelu.)

DOKAZIVANJE UZROČNE VEZE

Uzročna veza je jedna od pretpostavki koje se u pravilu ne predmnijevaju, pa oštećenik mora dokazati njeno postojanje.

(kad bi se ona predmnijevala, to bi značilo da bi oštećenik, dokazavši štetnu radnju i štetu mogao za svaku štetnu radnju povući štetnika na odgovornost – međutim, svaka radnja koja se upleće u kompleks uzročnosti ne mora biti pravno relevantan uzrok štete)

Iznimka: ako šteta nastane u vezi s opasnom stvari/djelatnošću, uzročna veza između njih se predmnijeva, pa štetnik mora dokazati da opasna stvar/djelatnost nisu bile uzrok štete (svrha: da se olakša položaj oštećenika prebacivanjem tereta dokaza na štetnika)

20. **Pretpostavke valjanosti 2X** → Objektivno građansko pravo veže pravne učinke koje subjekti namjeravaju postići pravnim poslom (namjeravani pravni učinci) samo ako su za valjanost toga pravnog posla ispunjene njime predviđene pretpostavke. Prema ZOO zahtijevaju se za ugovore, što dakako prema već spomenutoj odredbi iz st. 3. čl. 14. vrijedi općenito za pravne poslove, sljedeće pretpostavke valjanosti: a) pravna i poslovna sposobnost subjekata, b) valjano i suglasno očitovanje voje, c) moguća, dopuštena, određena ili odrediva činidba, d) dopuštena pobuda i e) ponekad određeni oblik pravnog posla.

21. **Zastara 9X** → Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava kroz zakonom određeno vrijeme.

Djelovanje vremena u pravu:

Utjecaj vremena na pravne odnose može biti:

! konstruktivan – dosjelost (stjecanje prava vršenjem njegova bitnog sadržaja, posjedovanja, kroz određeno vrijeme) ! destruktivan – zastara (gubitak prava)

Svrha zastare:

U zastari je izražena misao da je ono što je faktički već uklonjeno – potpuno zrelo da i pravno propadne.

S druge strane, smisao zastare nalazimo i u tome da se sadašnje zaštiti protiv prošlog.

Propisi o zastari:

Institut zastare kod nas nije uređen jednim jedinstvenim zakonom za cjelokupno građansko pravo.

→ ZOO uređuje njegov središnji dio – zastaru obveznopравnih zahtjeva

→ propise o zastari sadrže i brojni posebni zakoni (o mjenici, čeku, ugovorima o prijevozu željeznicom, o poštanskim, telefonskim i telegrafskim uslugama ...)

Objekt zastare:

Objekt zastare su samo imovinska prava.

Međutim, ima razmjerno malo subjektivnih GP koja zastarijevaju zbog nevršenja (npr. pravo vlasništva nikad neće zastarjeti ma kako ga dugo ne izvršavali, ali ako 20 godina ne izvršavamo služnost kolnog puta, ona će zastarjeti zbog nevršenja).

Učinak zastare:

- Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze.
(kod zastare se redovito radi o zastari zahtjeva, a mnogo rjeđe o zastari ili gašenju subjektivnih prava)
 - Potpuna obveza se sastoji od subjektivnog prava i zahtjeva na ispunjenje (na strani vjerovnika), odnosno od duga i odgovornosti za dug (na strani dužnika).
 - Nastupom zastare obveza postaje nepotpuna ili neutuživa – subjektivno pravo vjerovnika postoji i dalje, ali on gubi pravo zahtijevati ispunjenje obveze (zato se u teoriji govori o zastari tužbenog zahtjeva), dok na strani dužnika i dalje postoji dug, ali više ne postoji odgovornost za dug.
- Ako dužnik ispuni zastarjelu obvezu, nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela (postala neutuživa). Sud se neće obazirati na zastaru ako se dužnik nije nannju pozvao (tj. sud ne pazi na zastaru po službenoj dužnosti; zato se unatoč nastupu zastare može uputiti tužba sudu) .

Prava ugovornih strana glede zastare:

Ugovorne strane ne mogu:

1. odreći se zastare unaprijed niti putem ugovora (tek kad zastara nastupi, strane se mogu odreći posljedica koje nastupaju sa zastarom, npr. nitko nam ne brani da platimo zastarjeli dug iako znamo da nas vjerovnik zbog zastare ne može sudskim putem prisiliti na plaćanje)
2. pravnim poslom odrediti kraći ili dulji zastarni rok
3. pravnim poslom odrediti da zastara neće teći za neko vrijeme
4. odreći se zastare prije nego što protekne vrijeme određeno za zastaru
(dužnik se ne može odreći zastare prije nego što protekne vrijeme određeno za zastaru)

Pisano priznanje zastarjele obveze smatra se odricanjem od zastare.

Isti učinak ima davanje zaloga ili kojega drugog osiguranja za zastarjelu obvezu

Kad se ne primjenjuju pravila o zastari

Pravila o zastari ne primjenjuju se kad su u zakonu određeni rokovi za podnošenje tužbe ili izvršenje određene radnje pod prijetnjom gubitka prava.

2. PRETPOSTAVKE ZASTARE

Zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze.

Pretpostavke zastare su:

- 1) nepodignuće tužbe
- 2) istek zastarnog roka

3. RAČUNANJE ZASTARE

Kad zastara počinje teći:

Zastara počinje teći:

- o prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano (za obveze čiji je objekt činidba davanja ili činjenja)
- o prvog dana poslije dana kad je dužnik postupio protivno obvezi, ako se obveza sastoji u tome da se nešto ne učini, da se propusti ili trpi (za obveze čiji je objekt činidba nečinjenja ili trpljenja)

Uračunavanje prednikova vremena:

U vrijeme zastare uračunava se i vrijeme koje je proteklo u korist dužnikovih prednika.

Nastupanje zastare:

Zastara nastupa istekom posljednjeg dana zastarnog roka.

Sporodne tražbine:

Kad zastari glavna tražbina, zastarjele su i sporedne tražbine (tražbine kamata, plodova, troškova i ugovorne kazne ...).

Vjerovnik čija je tražbina osigurana.

Kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u rukama ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi .

Međutim, zastarjela tražbina kamata i drugih povremenih davanja ne može se namiriti ni iz opterećene stvari.

4. ZASTARNI ROKOVI

Zastarni rok je zakonom određeno vrijeme nakon kojeg se pravo više ne može ostvariti prisilnim putem.

Opći zastarni rok:

Tražbine zastarijevaju za 5 godina ako zakonom nije određen neki drugi rok zastare.

Posebni zastarni rokovi:

- 1 godina o za tražbinu naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka/usluga obavljena za potrebe kućanstva
- za tražbinu radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i TV prijamnika
 - za tražbinu pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca i druge njihove tražbine koje se naplaćuju u 3-mjesečnim ili kraćim rokovima
 - za tražbinu pretplate na povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje je tiskovina naručena (za sve navedene tražbine zastarni rok teče iako su isporuke ili usluge produljene) | 3 godine
 - za tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima (npr. tražbina uzdržavanja, tražbina kamata) – one zastarijevaju 3 godine od dospelosti svakog pojedinog davanja
 - ⇒ pravo iz kojeg one potječu zastarijeva za 5 godina (od dospelosti najstarije neispunjene tražbine)
 - ⇒ kad zastari pravo iz kojeg potječu povremene tražbine, vjerovnik gubi pravo ne samo da zahtijeva buduća povremena davanja, nego i povremena davanja koja su dospjela prije te zastare i ne može zastarjeti pravo na uzdržavanje određeno zakonom
 - za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate (ne i za otplate u obrocima i druga djelomična ispunjenja)
 - međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, odnosno ugovora koje sklope trgovac i osoba javnog prava o prometu robe i usluga, te tražbine naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima (zastara teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu)
 - za tražbine najamnine i zakupnine (bilo da je određeno da se plaća povremeno ili u jednom ukupnom iznosu) o za tražbinu naknade štete (rok počinje kad oštećenik dozna za štetu i počinitelja)
 - ⇒ u svakom slučaju tražbina naknade štete zastarijeva za 5 godina otkad je šteta nastala
 - ⇒ tražbina naknade štete nastale povredom ug. obveze zastarijeva za vrijeme određeno za zastaru te obveze
 - za tražbine ugovaratelja osiguranja/treće sobe iz ugovora o osiguranju (osim ugovora o osiguranju života), računajući od prvog dana poslije protoka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala
- 10 godina o tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom
- pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom (uključujući one za koje zakon inače predviđa kraći rok zastare)
 - međutim, sve povremene tražbine koje proistječu iz takvih odluka ili nagodbe, odnosno javnobilježničkog akta i dospijevaju ubuduće zastarijevaju u roku predviđenom za zastaru povremenih tražbina

Naknada štete prouzročene kaznenim djelom:

Kad je šteta prouzročena kaznenim djelom, a za kazneni progon je predviđen dulji rok zastare, zahtjev za naknadu štete prema odgovornoj osobi zastarijeva kad istekne vrijeme određeno za zastaru kaznenog progona .

- Prekid zastare kaznenog progona povlači za sobom i prekid zastare zahtjeva za naknadu štete . Isto vrijedi i za zastoj zastare .
-
-

Prekluzivni i zastarni rokovi:

Prekluzivni rokovi su strogi zakonski rokovi unutar kojih strana mora poduzeti određene radnje ako neće da joj se ugasi, ne samo zahtjev nego i samo subjektivno pravo.

Razlike između zastarnih i prekluzivnih rokova:

- 1) sud na prekluzivne rokove pazi po službenoj dužnosti, a na zastarne samo na prigovor tuženika
- 2) kod prekluzivnih rokova nije moguć zastoj/prekid, a kod zastarnih rokova je moguć

5. ZASTOJ ZASTARE

To je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara ne može započeti ili zbog kojih već započeta zastara prestaje teći dok one ne otpadnu. Kad one otpadnu, zastara se nastavlja, te se proteklo vrijeme uračunava (ne i vrijeme zastoja/mirovanja):

→ Ako zastara nije mogla početi teći zbog nekog zakonskog uzroka, ona počinje teći kad taj uzrok prestane.

→ Ako je zastara počela teći prije nego što je nastao uzrok koji je zaustavio njen daljnji tijek, ona nastavlja teći kad prestane taj uzrok, a vrijeme koje je isteklo prije zastoja računa se u zakonom određeni rok za zastaru.

TRAŽBINE IZMEĐU ODREĐENIH OSOBA:

Zastara ne teče:

- između bračnih drugova
- između roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo
- između štićenika i njegova skrbnika, te upravnog tijela soc. skrbi za trajanja skrbništva i dok ne budu položeni računi
- između osoba koje žive u izvanbračnoj zajednici, dok ta zajednica postoji

Tražbine određenih osoba:

Zastara ne teče:

- za vrijeme mobilizacije, u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata za tražbine osoba na vojnoj dužnosti
- za tražbine koje imaju osobe zaposlene u tuđem kućanstvu prema poslodavcu ili članovima njegove obitelji koji zajedno s njim žive, sve dok taj odnos traje

Nesavladive prepreke:

Zastara ne teče za sve vrijeme za koje vjerovniku nije bilo moguće zbog nesavladivih prepreka sudski zahtijevati ispunjenje obveze

Tražbine prema poslovno nesposobnim osobama i njihove tražbine:

- Zastara teče i prema maloljetniku i drugoj poslovno nesposobnoj osobi, bez obzira na to imaju li zakonskog zastupnika ili ne.

- Međutim, zastara tražbine maloljetnika koji nema zastupnika i druge poslovno nesposobne osobe bez zastupnika ne može nastupiti dok ne proteknu 2 godine otkad su postali potpuno poslovno sposobni ili otkad su dobili zastupnika.
- Ako je za zastaru neke tražbine određeno vrijeme kraće od 2 godine, a vjerovnik je maloljetnik koji nema zastupnika ili neka druga poslovno nesposobna osoba bez zastupnika, zastara te tražbine počinje teći otkad je vjerovnik postao poslovno sposoban ili otkad je dobio zastupnika.

6. PREKID ZASTARE

To je nastup okolnosti zbog kojih zastara prestaje teći, a proteklo vrijeme se ne uračunava (vrijeme se gubi):

→ Nakon prekida zastara počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zastarni rok.

→ Zastara koja počinje teći iznova poslije prekida navršava se kad protekne onoliko vremena koliko je zakonom određeno za zastaru koja je prekinuta.

Okolnosti prekida zastare:

1) priznanje duga

- Zastara se prekida kad dužnik prizna dug. Dug se može priznati ne samo izjavom vjerovniku nego i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamata, davanje osiguranja.
- Zastara prekinuta priznanjem od strane dužnika počinje teći iznova od priznanja.

2) podnošenje tužbe

- Zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.
- Kad je prekid zastare nastao podnošenjem tužbe ili pozivanjem u zaštitu, ili isticanjem prijeboja tražbine u sporu, odnosno prijavljivanjem tražbine u drugom postupku, zastara počinje teći iznova od dana kad je spor okončan ili završen na neki drugi način. Kad je prekid zastare nastao prijavom tražbine u stečajnom postupku, zastara počinje iznova od dana okončanja toga postupka. Isto vrijedi i kad je prekid zastare nastao zahtjevom ovrhe ili osiguranja.

Kad neće doći do prekida:

Do prekida neće doći u slučaju odustanka, odbacivanja ili odbijanja tužbe:

- Prekid zastare izvršen podnošenjem tužbe ili kojom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine, smatra se da nije nastupio ako vjerovnik odustane od tužbe ili radnje koju je poduzeo.
- Isto tako, smatra se da nije bilo prekida ako vjerovnikova tužba ili zahtjev bude odbačen ili odbijen, ili ako određena mjera osiguranja bude stavljena izvan snage.

Odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti:

- Ako je tužba protiv dužnika odbačena zbog nenadležnosti suda ili kojega drugog uzroka koji se ne tiče biti stvari, pa vjerovnik ponovno podnese tužbu u roku od 3 mjeseca od dana pravomoćnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastara prekinuta prvom tužbom.
- Isto vrijedi i za pozivanje u zaštitu, i za isticanje prijeboja tražbine u sporu te u slučaju kad je sud ili drugo tijelo uputilo dužnika da svoju prijavljenu tražbinu ostvaruje u parničnom postupku.

Pozivanje dužnika:

Za prekid zastare nije dovoljno da vjerovnik pozove dužnika pisano ili usmeno da obvezu ispuní.

Zastara u slučaju obnove:

Ako je prekid nastao priznanjem duga od strane dužnika, a vjerovnik i dužnik su se sporazumjeli o obnovi obveze, nova tražbina zastarijeva za vrijeme koje je određeno za njezinu zastaru .

22. **Pravne činjenice** → Činjenice za koje pravo veže postanak, promjenu ili prestanak pravnog odnosa, a u vezi s tim postanak, prestanak ili promjenu subjektivnih prava nazivaju se pravnim činjenicama. Pravne činjenice dijelimo s obzirom na postanak i s obzirom na funkciju. S obzirom na postanak imamo a) prirodni događaji i b) ljudske radnje. S obzirom na funkciju imamo pretpostavku, pravnu osnovu, presumpciju i fikciju.

- **Pretpostavka** je pravna činjenica koja je doista kao činjenica realno nastala u stvarnosti, a potrebna je da bi nastao, promijenio se ili prestao određeni građanskopravni odnos.
- **Pravna osnovu** je ona bitna pretpostavka za koju se veže postanak, promjena ili prestanak subjektivnih građanskih prava. Iz toga slijedi da je pravna osnovu ona središnja pravna činjenica oko koje se grupiraju sve ostale pravne činjenice. Zato ona daje i određuje karakter samog građanskopravnog odnosa. Karakteristično je da se njezino postojanje uvijek mora dokazati.
- **Predmnjeva ili presumpcija („smatra se“)** je takva pravna činjenica koja se smatra dokazanom dok se ne dokaže protivno.
- **Fikcija („uzima se“)** je pravna činjenica za koju se zna da se uopće nije dogodila ili da se nikad neće ni dogoditi, ali se uzima kao da se dogodila da bi mogao nastati, promijeniti se ili prestati neki građanskopravni odnos.

23. **Odgovornost poslodavca za zaposlenika** → Za štetu koju zaposlenik u radu ili u svezi s radom prouzroči trećoj osobi odgovara poslodavac kod kojega je radnik radio u trenutku prouzročenja štete, osim ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika

o šteta u radu – ona koju je radnik učinio obavljajući poslove/zadatke/funkcije u okviru svog radnog mjesta ili po nalogu o šteta u vezi s radom – ona koja je prouzročena u obavljanju poslova usko povezanih s redovitim poslovima zaposlenika ▪ Oštećenik upućuje zahtjev za popravljavanje štete poslodavcu koji odgovara za štetu, a ne zaposleniku koji ju je prouzročio. (Oštećenik ima pravo zahtijevati popravljavanje štete i neposredno od zaposlenika ako je štetu prouzročio namjerno.)

- Oštećenik (treća osoba) može biti:

→ svaka pravna osoba različita od poslodavca koji odgovara za štetu

→ svaka fizička osoba, uključivo i zaposlenik zaposlen kod istog poslodavca kao i štetnik

Pravo poslodavca na naknadu:

Poslodavac koji je oštećeniku popravio štetu ima pravo zahtijevati od zaposlenika naknadu troškova popravljavanja štete, ako je ovaj

štetu prouzročio namjerno ili iz krajnje nepažnje (to pravo zastarijeva u roku od 6 mjeseci od dana kad je šteta popravljena).

o kako nepostupanje s pažnjom koja se traži treba smatrati skrivljenim ponašanjem, ovdje se radi o subjektivnoj odgovornosti o moguća je i objektivna odgovornost – ako radnik prouzroči štetu opasnom stvari ili djelatnošću.

Oslobođenje od odgovornosti:

Poslodavac se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika.

24. Objektivna i subjektivna odgovornost 2X →

1. SUBJEKTIVNA (KULPOZNA)

POJAM I PRETPOSTAVKE

Subjektivna odgovornost je ona za koju se traže:

- 1) opće pretpostavke (štetna radnja, šteta, uzročna veza, protupravnost u objektivnom smislu) 2) posebna pretpostavka – krivnja štetnika

Za nju se odgovara prema subjektivnom kriteriju/načelu, odnosno prema kriteriju/načelu krivnje (culpae).

Afirmirala se u 19. stoljeću zajedno s političko-pravnim idejama slobode, jednakosti i individualizma.

(Ihering: „na naknadu ne obvezuje sama šteta, nego krivnja jednako kao što ne gori svjetlo, nego kisik u zraku“)

VRSTE

a) odgovornost za štetu kod koje se krivnja

predmnijeva o Ovdje oštećenik ne mora dokazati

krivnju štetnika jer se ona predmnijeva.

- o Predmnijeva se obična nepažnja (najniži stupanj krivnje) – svaki viši stupanj oštećenik mora dokazati (krajnja nepažnja, namjera), u slučaju da mu je to potrebno, npr. da bi ostvario puni iznos naknade štete kod ugovorne odgovornosti.

Položaj štetnika: brani se kao i kod odgovornosti za štetu kod koje se krivnja dokazuje, samo se ovdje može braniti već dokazivanjem svoje nekrivnje (ekskulpacija). Stoga je granica do koje seže subjektivna odgovornost područje tzv. slučajne štete.

Područje primjene ove vrste subjektivne odgovornosti za štetu:

- postupno se povećavalo, pa danas njena primjena vrijedi kao načelo odštetnog prava: Tko drugome prouzroči štetu, dužan ju je nadoknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje.

- to znači da se primjenjuje na sve štete (izvanugovorne i ugovorne), osim na one za koje vrijede pravila o objektivnoj odg.

b) odgovornost za štetu kod koje se krivnja dokazuje

Kako je oštećeniku često nemoguće dokazati krivnju štetnika jer je ona psihološki element čovjeka, ova vrsta krivnje je predviđena samo iznimno, i to kod:

→ predugovorne odgovornosti za štetu

→ ugostiteljske ostave (ako gost ne prijavi nestanak ili oštećenje stvari

čim dozna za njih, ima pravo na naknadu štete samo ako dokaže krivnju ugostitelja ili osobe za koju ovaj odgovara) **SLUČAJ**

To je događaj koji bismo mogli spriječiti da smo ga predvidjeli (tj. događaj koji se ne može pripisati u krivnju štetniku).

(Suprotan je pojam više sile, koja obuhvaća događaje koje ne bismo mogli spriječiti ni da smo ih predvidjeli.)

- Za slučajne štete vrijedi načelo da slučaj škodi onome kome se dogodio (slučaj pogađa vlasnika, casum sentit dominus).
- No, to ne znači da za slučajne štete nitko nikad ne odgovara – redovito se odgovara za slučajne štete na koje se primjenjuju pravila objektivne odgovornosti, tj. za koje se ne traži krivnja štetnika. Zato sve propise u kojima se iznimno predviđa odgovornost za slučaj (npr. za slučajnu propast stvari) treba kvalificirati kao objektivnu odgovornost, a ne kao iznimku od subjektivne odgovornosti, jer je u širem smislu cjelokupna objektivna odgovornost iznimka od subjektivne odgovornosti.

Odredbe OGZ:

OGZ je predviđao iznimnu odgovornost za slučaj kod:

- povoda – kod stvaranja situacije koja sama po sebi nije štetna, ali može dovesti do štete zbog djelovanja događaja sa strane
(npr. ako se preda sat na čuvanje prijatelju koji ga bez znanja ostavodavca ostavi na čuvanje drugom koji ga slučajno razbije)
- povrede zaštitnih propisa – to su propisi čija je svrha preventivno otklanjanje opasnosti, primjerice u prometu
(npr. ako tvornica povrijedi propise o rukovanju otpadnim eksplozivnim tvarima i te otpatke zajedno s drugim otpacima istovari na polje izvan tvorničkog kruga, pa slučajno dođe do eksplozije kojom dijete koje se tamo igralo bude teško tjelesno ozlijeđeno, tvornica će odgovarati za slučaj)
- miješanja u tuđe poslove – ako se netko bez nužde miješa u tuđe poslove pa se u tuđim poslovima dogodi šteta, uzima se da se šteta ne bi dogodila da nije bilo miješanja

Neki smatraju da je u sva 3 primjera šteta nastala krivnjom određene osobe, a ne slučajno.

Prema njima, slučaj je ovdje zaista bliži uzrok (causa proxima), ali je dalji uzrok krivnja (causa remota).

Odredbe ZOO:

Također predviđa odgovornost za slučaj kod:

a) povoda

- kod ostave – za slučajnu propast stvari odgovara ostavoprimac koji je stvar bez pristanka ostavodavca i bez nužde predao na čuvanje drugoj osobi, osim ako dokaže da bi stvar propala i bez toga
- kod zakašnjenja dužnika – za slučajnu propast stvari odgovara svaki dužnik ako do nje dođe nakon što on zapadne u zakašnjenje, osim ako dokaže da bi do propasti došlo i da je na vrijeme ispunio obvezu

b) miješanja u tuđe poslove – ako se netko miješa u tuđe poslove unatoč zabrani osobe čiji je posao, odgovarat će za štetu koju nanese miješanjem, čak i kad je ona nastala bez njegove krivnje

2. OBJEKTIVNA (KAUZALNA)

POJAM I PRETPOSTAVKE

Objektivna odgovornost je ona za koju se ne traži krivnja štetnika kao posebna pretpostavka:

- . Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivnju
- Za štetu bez obzira na krivnju odgovara se i u drugim slučajevima predviđenim zakonom .

Za

takvu štetu se odgovara prema objektivnom kriteriju/načelu, odnosno prema kriteriju/načelu uzročnosti (causae).

Oštećenik iznimno ne mora dokazivati uzročnu vezu kod štete nastale u vezi s opasnom stvari/djelatnosti (tad se ona predmnijeva).

25. **Odgovornost za štetu nastalu od motornog vozila 2X te me tu pitala da objasnim kada je riječ o objektivnoj, a kada o subjektivnoj odgovornosti (uvijek je objektivna, osim kada je riječ o vozačima dvaju motornih vozila za štetu koju prouzročenu jedan drugome - tada je subjektivna) →**

Motorno vozilo:

- o o to je vozilo koje je namijenjeno da se snagom vlastitog motora kreće po površini zemlje, na tračnicama ili bez njih
- o sastavnim dijelom motornog vozila smatra se i s njime povezana prikolica
- o motorno vozilo je u pogonu kad se koristi u svrhu kojoj je namijenjeno bez obzira radi li pri tome motor koji služi za njegovo kretanje (prema tome, smatra se da je automobil u pogonu i za vrijeme kretanja po inerciji nakon što je tijekom vožnje ostao bez goriva, ili je na nizbrdici ugašen motor, ili kad ga se guranjem pokušava upaliti i sl.)

Odgovornost za štetu trećima:

- za štetu koju pretrpe treće osobe u vezi s pogonom motornog vozila odgovara njegov vlasnik
- suvlasnici, odnosno zajednički vlasnici motornog vozila odgovaraju za štetu solidarno
- za štetu prouzročenu pogonom dvaju ili više motornih vozila odgovaraju njihovi vlasnici trećim osobama solidarno

Trećom osobom smatra se oštećenik koji nije ujedno vlasnik, ni neovlašteni korisnik motornog vozila, niti osoba zadužena u vezi s pogonom motornog vozila (treće osobe su npr. pješaci, biciklisti, putnici).

Odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja motornog vozila:

- neovlašteni korisnik motornog vozila odgovara trećim osobama umjesto vlasnika i jednako kao vlasnik
- pored neovlaštenog korisnika i solidarno s njim odgovara i vlasnik motornog vozila, ako je svojom krivnjom ili krivnjom osoba koje su se trebale brinuti o vozilu, omogućio neovlašteno korištenje vozila

Neovlašteni korisnik je osoba koja u vrijeme štetnog događaja koristi motorno vozilo bez suglasnosti vlasnika, a nije kod njega zaposlena u vezi s pogonom motornog vozila, niti je član njegova obiteljskog kućanstva, niti joj je vlasnik vozilo predao u posjed.

(npr. kradljivac vozila)

Odgovornost prema trećoj osobi koja se prevozi motornim vozilom (tzv. prijevozom iz usluge):

- o odštetna odgovornost vlasnika odnosi se na štete koje pretrpi treća osoba koja se prevozi motornim vozilom, a glede stvari samo onih koje takva osoba nosi na sebi ili sa sobom
- o ništetna je svaka ugovorna odredba kojom bi se unaprijed isključila ili ograničila ta odgovornost

Međusobni odštetni zahtjevi vlasnika motornih vozila:

Kad je šteta prouzročena pogonom dvaju/više vozila, svu štetu snosi vlasnik vozila koji je isključivo kriv za štetni događaj .
(Krivnjom vlasnika smatra se i krivnja osobe kojom se on poslužio prilikom nastanka štetnog događaja/kojoj je vozilo povjerio.)
Ako postoji obostrana krivnja, svaki vlasnik odgovara drugomu za njegovu štetu razmjerno stupnju svoje krivnje
Ako nema krivnje nijednog, vlasnici odgovaraju na jednake dijelove ako pravičnost ne zahtijeva što drugo .

26. **Kakva je naknada za imovinsku i neimovinsku štetu** → Imovinske štete se popravljaju u obliku novčanog ekvivalenta jer izravno pogađaju imovinu, a neimovinske u obliku satisfakcije (zadovoljenja).

27. **Raskid ugovora 4X** → Raskid ugovora je način prestanka valjanog ugovora koji još nije ispunjen ili je samo djelomično ispunjen.

Razlika između raskida (prestanka valjanog ugovora) i prestanka nevaljanih ugovora:

- raskidom prestaje ugovor koji je pravno valjan, a nevaljani ugovori prestaju poništenjem ili poništajem

- uzrok raskida nastaje nakon njegova sklapanja, a uzrok poništaja postoji već u trenutku sklapanja ugovora

Raskid i odustanak

Kod nas se koriste oba termina (raskid je uglavnom romanski, a odustanak germanski termin).

- o prema jednom kriteriju, pojam odustanak treba imati prednost kod razvrgnuća ugovora do kojih dolazi na osnovi volje ugovaratelja, obostrano ili jednostrano (jer odustanak uvijek podrazumijeva očitovanje stranačke volje)
- o prema drugom kriteriju, o odustanku treba govoriti kad se ugovor razvrgava prije dospelosti

Raskid i otkaz

- o raskidom može prestati i ugovor s trajnim periodičkim činidbama i onaj s jednokratnom činidbom, a otkaz uvijek podrazumijeva jednostranu izjavu ugovorne strane kojom se okončava trajniji ugovorni odnos na neodređeno vrijeme
- o raskid može djelovati i pro praeterito i pro futuro, a otkaz uvijek djeluje pro futuro **2.**

UČINCI RASKIDA UGOVORA

čl. 368., učinak raskida

1. oslobođenje ugovornih strana njihovih ugovornih obveza (osim odgovornosti za štetu u nekim slučajevima raskida):

Raskidom ugovora obje su strane oslobođene svojih obveza, osim obveze na naknadu štete.

2. nastanak obveze restitucije/povrata svega što je primljeno na ime ispunjenja

Ako je jedna strana ispunila ugovor potpuno ili djelomično, ima pravo na povrat onoga što je dala (ako obje strane imaju pravo zahtijevati vraćanje danog, uzajamna vraćanja obavljaju se po pravilima za ispunjenje dvostranoobveznih ugovora). Svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koje je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti ili nadoknaditi. Strana koja vraća novac dužna je platiti zatezne kamate od dana kad je isplatu primila.

- VRSTE RASKIDA UGOVORA:

a) Raskid na osnovi stranačke volje: - sporazumni raskid

-jednostrani raskid na temelju ugovora

b) Raskid na osnovi zakona: -jednostrani raskid : zbog neispunjenja i zbog promijenjenih okolnosti

- raskid po samom zakonu (ex lege)

28. **Bitna zabluda** → Bitnom se, prema ZOO (st. 1. čl. 280.) smatra zabluda samo onda ako se odnosi na:

- Objekt ugovora (error in corpore)
- Bitna svojstva objekta ugovora (error in qualitate i error in substantia)
- Osobu s kojom se sklapa pravni posao, ako se sklapa s obzirom na tu osobu (error in persona)
- Okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi ne bi inače sklopila posao takva sadržaja
- Pobudu koja je, ali isključivo kod besplatnih pravnih poslova, bila odlučna za preuzimanje obveze – error in motivo (čl. 281.) – primjer sa predavanja: osoba A pokloni psa osobi B u zabludi da je ovaj veliki ljubitelj pasa.

29. **Zakašnjenje** → Zakašnjenje je povreda obveznog pravnog odnosa koja se sastoji u neodrzanju ugovornih ili zakonskih rokova ispunjenja ili primitka ispunjenja.

- ako je do zakašnjenja došlo bez krivnje obvezanog – objektivno zakašnjenje (kod zemalja koje uređuju zakašnjenje kao objektivno, ono nastupa čim se zakasni s ispunjenjem; ZOO uređuje zakašnjenje kao objektivno)
- ako je do zakašnjenja došlo krivnjom obvezanog – subjektivno zakašnjenje (krivnja se uglavnom predmnijeva)

30. **Popravljanje materijalne štete** → Kod izvanugovorne odgovornosti naknada štete obuhvaća samo imovinsku štetu (i pozitivnu i negativnu)

-> naknada imovinske štete u slučaju smrti:

Štetnik koji prouzroči smrt neke osobe dužan je naknaditi:

- uobičajene troškove njezina pogreba
- troškove njezina liječenja od zadobivenih ozljeda i druge potrebne troškove u vezi s liječenjem, 3) zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad
- štetu koju zbog gubitka uzdržavanja/pomaganja trpi osoba koju je poginuli uzdržavao/redovito pomagao ili koja je po zakonu imala pravo zahtijevati uzdržavanje od poginulog (ta se šteta naknađuje plaćanjem novčane rente čiji se iznos odmjerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, a koji ne može biti viši od onoga koji bi oštećenik dobivao od poginulog da je ostao živ)

-> naknada imovinske štete u slučaju tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja:

Štetnik koji drugome nanese tjelesnu ozljedu ili narušenje zdravlja dužan je naknaditi:

- troškove liječenja i druge potrebne troškove s tim u vezi
- zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad za vrijeme liječenja
- štetu (u obliku novčane rente) ako ozlijeđeni zbog potpune/djelomične nesposobnosti za rad gubi zaradu, ili su mu potrebe trajno povećane, ili su mogućnosti njegova daljnjeg razvijanja i napredovanja uništene ili umanjene

- naknada imovinske štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda:

Tko drugom povrijedi čast, iznosi ili prenosi neistinite navode o njegovoj prošlosti, znanju, sposobnosti, ili čemu drugome, a zna ili bi morao znati da su neistiniti, i time mu prouzroči imovinsku štetu (npr. otkaz – gubitak zarade), dužan je naknaditi je.

Ali ne odgovara za prouzročenu štetu onaj tko učini neistinito priopćenje o drugome ne znajući da je ono neistinito, ako je on ili onaj komu je priopćenje učinio imao u tome ozbiljnog interesa.

31. **Ispunjenje 2X** → Ispunjenje je prestanak obveznog pravnog odnosa pravilnim i urednim ispunjenjem dužne činidbe.

Potpunim i pravodobnim ispunjenjem činidbe prestaje ne samo dužnikova obveza već i njoj korelativno subjektivno pravo vjerovnika. Prestankom obveza i prava prestaju i sve sporedne obveze i prava koji zbog svoje akcesornosti ne mogu samostalno postojati, kao npr. jamstvo i zalog. Iznimka su one obveze koje, doduše, ne mogu nastati bez glavne obveze, ali mogu samostalno postojati, kao što su npr. kamate.

32. **Jamstvo** → Jamstvo ili poručanstvo je ugovor kojim se treća osoba, jamac ili poruk, obvezuje vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika ako to dužnik ne učini. Za obvezu glavnog dužnika odgovara jamac čitavom svojom imovinom. Obvezu jamčenja može ugovorom preuzeti samo osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Jamčeva obveza je akcesorna. Akcesornost jamstva znači da ono pretpostavlja postojanje valjane obveze glavnog dužnika. Prema tome, ako je obveza glavnog dužnika ništetna ili je utrnula ne možemo je pojačati jamstvom. Obveza jamca ovisi o obvezi glavnog dužnika. Druga je karakteristika jamstva supsidijarnost. Supsidijarnost jamstva znači da vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze od jamca istom onda kad se nije uspio namiriti od glavnog dužnika. Jamac može protiv vjerovnikova zahtjeva isticati sve prigovore koje bi mu mogao istaknuti i glavni dužnik, uključivo i prigovor prijeboja. Vrste jamstva: a) Redovito ili obično, b) Solidarno, c) Podjamstvo. **Regres** – Svrha je jamstva osiguranje vjerovnika, a ne oslobođenje dužnika od obveze. Zbog toga, kad jamac ispuni obvezu glavnog dužnika, sva vjerovnička prava ispo jure, po samom zakonu prelaze na jamca. To je tzv. zakonska subrogacija.

33. **Poslovodstvo bez naloga 2X** → To je obvezni pravni odnos koji nastaje kad se netko nepozvan miješa u tuđe poslove obavljajući ih za tuđi račun i u tuđem interesu.

Poslovođa (negotiorum gestor) nepozvan obavlja tuđi posao, tj. nema ni nalog ni ovlaštenje od gospodara posla (dominus negotii).

Terminologija

Postoji više prijedloga naziva ovog obveznog pravnog odnosa:

- a) nezvano obavljanje tuđih poslova (jer poslovođa samoinicijativno obavlja tuđi posao) b) poslovodstvo bez ovlaštenja ○ prijedlog ovog naziva temelji se na razlici između ovlaštenja i naloga – svaki nalog mora sadržavati i ovlaštenje i obvezu, dok samo ovlaštenje može postojati i bez obveze
 - nedostatak: termin „bez ovlaštenja“ prebacuje težište poslovodstva na neovlaštenost obavljanja tuđeg posla, ali stvarno težište nije na neovlaštenosti, nego na neobveznosti – inicijativa mora poteći od negotiorum gestora (tu situaciju bolje opisuje termin „bez naloga“, koji pokazuje da poslovođa nije bio dužan obaviti taj posao)

c) obavljanje tuđeg posla bez naloga ili ovlaštenja – ovako ZOO definira poslovodstvo bez naloga

Predmet poslovodstva

U teoriji se postavlja pitanje: je li predmet poslovodstva samo pravni posao (što bi značilo da se ono sastoji samo u zastupanju gospodara posla) ili to može biti i neka druga radnja?

→ najprihvatljivije je mišljenje utemeljeno na odredbama OGZ-a, po kojem to mogu biti ne samo pravni poslovi u užem, tehničkom smislu i ne samopravni akti u širem smislu juridičkih djelanj, nego i poslovi u posve običnom laičkom smislu (npr. A se nije vratio s puta na vrijeme, pa je njegov susjed B do njegovog povratka hranio njegove životinje)

→ stoga bi bilo najbolje reći da je predmet poslovodstva bez naloga obavljanje tuđeg posla – to određenje prihvaća i ZOO:

obavljanju tuđeg posla bez naloga i ovlaštenja može se pristupiti samo ako posao ne trpi odgađanje te predstoji šteta ili propuštanje očite koristi

Naknadno odobrenje (ratihabito)

- gospodar posla može naknadno odobriti ono što je izvršeno bez njegova naloga/usprkos njegovoj zabrani
- tada se poslovođa smatra nalogoprimcem, a cijeli se odnos rješava prema pravilima ugovora o nalogu: Ako gospodar posla naknadno odobri ono što je izvršeno, poslovođa bez naloga smatra se nalogoprimcem od početka obavljanja posla.

Da bi nastalo poslovodstvo bez naloga, moraju se ispuniti ove pretpostavke:

- 1) poslovodstvo se mora sastojati u obavljanju posla
- 2) posao mora biti tuđi (negotium alienum)
- 3) posao mora biti obavljen u tuđem interesu (a ne mora biti poduzet u tuđe ime)
- 4) poslovođa mora raditi bez naloga ili ovlaštenja

- VRSTE: nužno, korisno, protiv zabrane i nepravo.

34. **Prekomjerno oštećenje 2X** → Prekomjerno oštećenje je očiti nerazmjer između činidbe i protučinidbe. Prema odredbi iz st. 1. čl. 375. ako je između činidaba ugovornih strana u dvostrano obveznom ugovoru postojao u vrijeme sklapanja očiti nerazmjer, oštećena strana može zahtijevati poništaj ugovora, ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati. Odgovornost za prekomjerno oštećenje može nastupiti samo ako su ispunjene ove pretpostavke: a) naplatni posao, b) očiti nerazmjer između činidbe i protučinidbe u trenutku sklapanja ugovora i c) da oštećena strana u vrijeme sklapanja ugovora nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Prekomjerno oštećenje je jedan od razloga poboynosti pravnog posla. Posljedica će biti uspostava prijašnjeg stanja. Protivna strana ima pravo ponuditi dopunu do prave vrijednosti i ugovor će tada ostati na snazi. Strana koja je oštećena ne može tražiti nadoplatu do prave vrijednosti, već samo da se ugovor poništi. Pravo na poništaj prestaje godinu dana nakon njegova sklapanja. Poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja neće se moći zahtijevati ako se radi o besplatnim ugovorima, ugovorima na sreću, javnoj prodaji, onim naplatnim ugovorima kod kojih je viša cijena za stvar dana iz osobite naklonosti, kada je

riječ o nagodbi te kod trgovačkih ugovora. Važno je napomenuti da se strane ne mogu unaprijed odreći prava na poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja.

35. Novčane obveze i da se objasne zaštitne klauzule 3X →

Novčana obveza je ona koja za činidbu ima određeni iznos novca.

To je činidba vrijednosti (a ne činidba davanja zamjenjivih stvari, kao prije).

U vezi s tim postavlja se pitanje: treba li visinu novčane obveze usklađivati s promjenama u vrijednosti novca do kojih dođe nakon sklapanja pravnog posla, a prije ispunjenja dužne činidbe? Npr. A uzme 1000 kn kredita, a zatim vrijednost novca padne za 10%:

- prema načelu valorizma, A će morati vratiti 1100 kn
- prema načelu monetarnog nominalizma, A će morati vratiti 1000kn
- NAČELO VALORIZMA I MONETARNOG NOMINALIZMA

Načelo valorizma:

- promjena vrijednosti (kupovne moći) novca zahtijeva promjenu visine novčane svote koja je objekt novčane obveze
- prednosti: osigurava razmjenu ekvivalenata, a time i poštivanje načela jednake vrijednosti činidaba
- nedostaci: izaziva neodređenost novčane obveze i otežava promet
- ovo načelo nije prihvaćeno u našem GP

Načelo monetarnog nominalizma (prihvaćeno kod nas):

Kad obveza ima za činidbu iznos novca, dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koji obveza glasi.

Da bi se osigurala razmjena ekvivalenata, potrebno je propisati iznimke od tog načela:

- 1) izravnim propisivanjem, npr: o odredbama o izmjeni ili raskidu ugovora zbog promijenjenih okolnosti – ako se značajno promijene okolnosti, strane mogu izmijeniti sadržaj ugovornih obveza, uključujući i novčane obveze
 - o odredbama o posljedicama ništetnosti i poništaja – ako nije moguće izvršiti povrat u prijašnje stanje, daje se novčana naknada po cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke
- 2) davanjem dispozitivnog karaktera odredbama o nominalizmu – tako se stranama omogućuje ugovaranje zaštitnih klauzula kojima one preveniraju gubitak zbog promjene vrijednosti novca:

- a) indeksna klauzula – dopuštena je odredba ugovora kojom se iznos novčane obveze u domaćem novcu veže za promjene cijena dobara, robe i usluga izraženih indeksom cijena utvrđenim od ovlaštene osobe (npr. zavoda za statistiku).
- b) klizna klauzula/skala – u ugovorima u kojima se jedna strana obvezuje izraditi i isporučiti određene predmete dopušteno je ugovoriti da će cijena ovisiti o cijeni materijala, rada i drugih čimbenika koji utječu na visinu troškova proizvodnje, u određeno vrijeme na određenom tržištu

c) monetarna klauzula

- Dopuštena je odredba ugovora prema kojoj se vrijednost ugovorne obveze u valuti RH izračunava na temelju cijene zlata ili tečaja valute RH u odnosu prema stranoj valuti.
- U tom slučaju, ako strane nisu ugovorile drugi tečaj, obveza se ispunjava u valuti RH prema prodajnom tečaju koji objavi devizna burza, odnosno Hrvatska narodna banka i koji vrijedi na dan dospelosti, odnosno, po zahtjevu vjerovnika, na dan plaćanja.
- Ako novčana obveza protivno zakonu glasi na plaćanje u zlatu ili stranoj valuti, njezino se ispunjenje može zahtijevati samo u valuti RH prema prodajnom tečaju koji objavi devizna burza, odnosno HNB i koji vrijedi na dan dospelosti, odnosno, po zahtjevu vjerovnika, na dan plaćanja.
- Odredbe ZOO o kamatama primjenjuju se na novčanu obvezu neovisno o valuti u kojoj je izražena.

36. **Kamate** → Kamate su naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Dije se na zakonske i ugovorne. Zakonske imaju svoj temelj u zakonskoj normi kojom se dužniku nameće, uz podmirenje glavnice, i obveza na kamate. Najpoznatiji primjer su zatezne kamate – sankcija prema dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Ugovorne su kamate naknada za korištenje tuđeg novca ili drugih stvari utvrđena ugovorom. Uz zakonske i ugovorne kamate koje su vjerovnikov prihod postoje i tzv. diskontne ili međutomne kamate koje idu u dužnikovu korist. Pojavljuju se u vezi s dužnikovim pravom da novčanu obvezu ispuni prije roka – ako se to dogodi dužnik ima pravo od iznosa duga odbiti iznos kamata za vrijeme od dana isplate do dana dospelosti. Pravo na odbitak mora biti utvrđeno ugovorom.

37. **Stjecanje bez osnove** → Stjecanje bez osnove je obveznopravni odnos na temelju kojeg je stjecatelj obavezan na povrat ili naknadu vrijednosti dijela imovine ili imovinske koristi koje je stekao bez pravom priznate osnove, ili po osnovi koja se nije ostvarila ili je kasnije otpala. (još se naziva neosnovanim bogaćenjem, bezrazložnim bogaćenjem, neopravdanim bogaćenjem ...)

Naziv „obogaćenje“ ne treba shvatiti doslovno – ne mora se uvijek raditi o obogaćenju, ali se uvijek mora izazvati promjena u imovini. Težište ovog instituta je zapravo na promjeni imovine, ako se ona dogodila bez odgovarajuće osnove – upravo zato kod nas se on naziva stjecanjem bez osnove (a ne npr. obogaćenje bez razloga).

Odredbe ZOO o stjecanju bez osnove:

Kad dio imovine osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu, odluci suda ili druge nadležne vlasti ili zakonu, stjecatelj je dužan vratiti ga, ili, ako to nije moguće, naknaditi vrijednost postignute koristi.

- o o Pod prijelazom imovine razumijeva se i stjecanje koristi izvršenom radnjom .

Obveza vraćanja/naknade vrijednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili je kasnije otpala

Kondikcija

Za razliku od rimskog prava i OGZ-a koji su ovaj institut uređivali putem posebnih slučajeva, ZOO prihvaća opću tužbu zbog

stjecanja bez osnove (condictio sine causa). To je tužba kojom se traži povrat stečene koristi – nakon uspostavljanja obveznog pravnog odnosa stjecanja bez osnove, ona stoji na raspolaganju ovlašteniku kao jedino pravno sredstvo kojim može i prisilno ostvariti pravo na povrat stečenog bez osnove.

- Kondikcija ne smije konkurirati s bilo kojom drugom tužbom, a posebno s tužbom zbog neispunjenja ugovorne obveze. (kod takve obveze dužnik je obavezan ispuniti činidbu temeljem ugovora, tj. odgovarajuće pravno priznate osnove – tu je potpuno nepotrebno konstruirati odnos stjecanja bez osnove tvrdnjom da se dužnik obogatio neispunjenjem obveze)
- Kondikcijski zahtjev zastarijeva za 5 godina, računajući od dana stjecanja (vrijedi opći zastarni rok jer posebni nije propisan). U propisima o mjenici i čeku određen je kraći zastarni rok kondikcijskog zahtjeva koji iznosi 3 godine.

PRETPOSTAVKE

Da bi nastao odnos stjecanja bez osnove, moraju se ispuniti ove pretpostavke:

a) povećanje imovine na jednoj strani („obogaćenje“) o

do njega može doći:

→ stjecanjem nekog novog prava (npr. prava vlasništva na nekoj stvari),

→ povećanjem vrijednosti određene stvari/drugog dobra unutar imovine, → uštedom određenih davanja iz imovine,

→ smanjenjem obveza koje terete imovinu, ...

- o ako do povećanja imovine dođe radnjom osiromašene strane, zahtijeva se da je radnja izvršena u uvjerenju da se njome ispunjava vlastita obveza (tj. mora postojati ispričiva zabluda/neznanje)

b) umanjeње imovine na drugoj strani („osiromašenje“) o

do njega dolazi izlaskom neke stvari/prava iz imovine (npr.

isplatom, gubitkom prava, ulaženjem u nove obveze) o

negativna šteta ne smatra se umanjeњem imovine u ovom

smislu – ona se reparira kao naknada štete c) **uzročna veza**

o između obogaćenja jedne strane i osiromašenja druge

strane

d) nepostojanje odgovarajuće osnove - osnova je svaka pravom

predviđena osnova stjecanja i gubitka imovinskih prava i obveza

(pravni poslovi, odluka suda ili druge nadležne vlasti, zakon) o

s nepostojanjem osnove izjednačeni su slučajevi → kad se osnova nije ostvarila iako je trebala → kad je osnova naknadno otpala

e) činidba ne smije biti štetna radnja o činidba zbog koje je došlo do promjene u imovini ne smije biti štetna radnja, jer tada nastaje odgovornost za štetu

Protupravnost:

Ona je konstitutivni element građanskog delikta i pretpostavka odgovornosti za štetu, pa će njezina prisutnost u činjeničnom stanju redovito značiti da se radi o odnosu odgovornosti za štetu, a ne stjecanju bez osnove. Jer, dok je kod odgovornosti za štetu bitno utvrditi uništenje ili oštećenje imovine i tko je za to odgovoran, kod stjecanja bez osnove bitno je da je došlo do stjecanja imovinske koristi koja se ne može opravdati pravno priznatom osnovom, a krivnja i protupravnost su irelevantni.

- > TIPIČNI SLUČAJEVI SU: platež neduga, stjecanje s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila, stjecanje po osnovi koja je kasnije otpala, uporaba stvari u svoju korist, uporaba stvari na tuđu korist i izdatak za drugog.

38. **Sklapanje ugovora, do kada obvezuje** → Ugovor je dvostrani pravni posao, a to znači da nastaje očitovanjem volje najmanje dviju strana. Izjava ili očitovanje volje one strane koja nudi sklapanje ugovora zove se ponuda.

Pojam ponude:

To je akt kojim buduća ugovorna strana inicira nastanak ugovora.

- **Ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora.**
- Prijedlog za sklapanje ugovora upućen neodređenom broju osoba koji sadrži bitne sastojke ugovora čijem je sklapanju namijenjen vrijedi kao ponuda, ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja. (opća ponuda)
- Izlaganje robe s naznakom cijene smatra se ponudom, ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja.

Pravna narav ponude:

Dok ne stigne ponuđeniku ona je jednostrani pravni akt, a kad stigne ponuđeniku pretvara se u jednostrani pravni posao.

Uvjeti valjanosti ponude:

- 1) mora sadržavati bar bitne sastojke ugovora
- 2) mora sadržavati jasnu namjeru da se sklopi ugovor (animus contrahendi) o to je razlika između ponude i reklame (reklama je poziv da se stavi ponuda) – reklama obuhvaća slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavijesti, te oglase dane u tisku, lecima, radiom, televizijom, elektroničkim putem ili na drugi način
 - oni se ne smatraju ponudom, nego samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima, ako drukčije ne proizlazi iz takvih izjava volje,

→ ali će pošiljatelj takvih poziva odgovarati za štetu koju bi pretrpio ponuditelj ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu

- 3) mora biti potpisana od ovlaštene osobe – pisana ponuda obvezuje ponuditelja iako je nije potpisala ovlaštena osoba samo:

→ ako je dana na poslovnom papiru s kojim se

ako je potpisana na uobičajen način

ako se odnosi na posao kojim se ponuditelj redovito bavi i njegov redoviti opseg

ako ponuđenik nije znao ni mogao znati da je ponudu poslala neovlaštena osoba

on služi u svom poslovanju

↓
→ ↓

- 4) nekad se traži poseban oblik – ponuda ugovora za čije sklapanje zakon zahtijeva poseban oblik obvezuje ponuditelja samo ako je učinjena u tom obliku (isto vrijedi za prihvatanje ponude)

Pismena potvrda ponude dane telefonom ili brzojavom:

Ponuditelj mora ponudu danu telefonom ili brzojavom potvrditi ponuđeniku preporučenim pismom najkasnije idućeg radnog dana.

Izostanak pisane potvrde ne utječe na valjanost ugovora sklopljenog telefonom ili slanjem brzojava, ali strana koja nije dala potvrdu odgovara drugoj strani za time nanесenu štetu (isto vrijedi za prihvatanje ponude).

Učinak i opoziv ponude:

- ponuditelj je vezan ponudom osim ako je svoju obvezu da održi ponudu isključio, ili ako isključenje proizlazi iz okolnosti posla
- ponuda se može povući samo ako je ponuđenik primio izjavu o povlačenju prije primitka ponude ili istodobno s njom

Smrt ili nesposobnost jedne strane

Ponuda ne gubi učinak ako je smrt ili nesposobnost jedne strane nastupila prije njezina prihvata, osim:

- ako se radi o poslu strogo osobne naravi
- ako suprotno proizlazi iz namjere strana, običaja ili pravne naravi posla

Dokad ponuda obvezuje

- Ponuda u kojoj je određen rok za njezin prihvatanje obvezuje ponuditelja do isteka tog roka. Ako je ponuditelj u pismu ili brzojavu odredio rok za prihvatanje, smatra se da je taj rok počeo teći od nadnevnika naznačenog u pismu, odnosno od dana kad je brzojav predan pošti. Ako pismo nije datirano, rok za prihvatanje ponude teče od dana kad je pismo predano pošti.
- Ponuda učinjena odsutnoj osobi u kojoj nije određen rok za prihvatanje obvezuje ponuditelja za vrijeme koje je redovito potrebno da ponuda stigne ponuđeniku, da je on razmotri, o njoj odluči i da odgovori o prihvaćanju stigne ponuditelju.

PRIHVAT PONUDE

Pojam prihvata ponude:

Prihvatanje je pozitivno očitovanje volje strane kojoj je poslana ponuda.

Ponuda je prihvaćena kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu.

Uvjeti valjanosti prihvata:

- 1) mora sadržajno odgovarati ponudi (ako ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu i istodobno predloži da se ona u nečemu izmijeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i sa svoje strane stavio novu ponudu prijašnjem ponuditelju)
- 2) mora biti potpisana od ovlaštene osobe (ovdje vrijede iste 4 iznimke kao i kod ponude)
- 3) nekad se traži poseban oblik (ako je propisan ili određen ponudom)

Povlačenje prihvata:

Prihvat se može povući samo ako ponuditelj primi izjavu o povlačenju prije izjave o prihvatu ili istodobno s njom.

Načini davanja prihvata:

- Za razliku od ponude, prihvat se može dati i konkludentnom radnjom:
Ponuda je prihvaćena i kad ponuđenik pošalje stvar ili plati cijenu te kad učini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, prakse utvrđene između zainteresiranih strana ili običaja može smatrati izjavom o prihvatu.
- Međutim, šutnja ponuđenika ne znači prihvat ponude – od te odredbe se ne može odstupiti, osim u 2 slučaja. (OPĆI DIO, OBLICI OČITOVANJA VOLJE)

39. Materijalni nedostatak 3X →

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE ČINIDBE - OPĆENITO

- Prirodni sastojak svakog naplatnog pravnog posla
- ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti odgovornost za materijalne nedostatke (dispozitivno pravilo)
- ugovorna odredba o ograničenju ili isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke ništetna je (prisilni propis) ako:
 - je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca,
 - je prodavatelj nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem
 - se radi o potrošačkom ugovoru.

OPĆE PRETPOSTAVKE ODGOVORNOSTI ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

- Naplatan pravni posao
- Materijalni nedostatak mora postojati u trenutku prijelaza rizika na stjecatelja (odgovara i ako nije

postojao nedostatak nego njegov uzrok)

– Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari, kao i stvari s digitalnim elementima koji se pokazao u roku

od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj

dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka / 6 mjeseci za trgovačke ugovore

- Stjecatelj nije znao niti je mogao znati za materijalni nedostatak

NEDOSTACI ZA KOJE PRODAVATELJ NE ODGOVARA

- ako su bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati
- nisu mu mogli ostati nepoznati ako ih je lako mogla opaziti brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom (istog zanimanja i struke)
- prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je prodavatelj izjavio da stvar nema nedostatak ili da ima određena svojstva

MATERIJALNI NEDOSTATAK

- ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 - ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 - ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 - ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
-
- ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 - ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
 - ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 - ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može

razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju

- ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

- ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

40. **Što je to objektivna odgovornost** → Objektivna odgovornost je ona za koju se ne traži krivnja štetnika kao posebna pretpostavka:

- . Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivnju
- Za štetu bez obzira na krivnju odgovara se i u drugim slučajevima predviđenim zakonom .

Za takvu štetu se odgovara prema objektivnom kriteriju/načelu, odnosno prema kriteriju/načelu uzročnosti (causae).

Oštećenik iznimno ne mora dokazivati uzročnu vezu kod štete nastale u vezi s opasnom stvari/djelatnosti (tad se ona predmnijeva).

- PODRUČJE PRIMJENE: odgovornost za štetu od opasne stvari, odgovornost za neispravan proizvod.

41. **Imovina (definicija, funkcije, karakteristike) 2X**
→

POJAM

1. GOSPODARSKI

Imovina je skup svih gospodarskih dobara koje pripadaju i služe određenom subjektu za zadovoljenje njegovih potreba.

Imovinu imaju i fizičke (potrebna za odjeću, stan, hranu ...) i pravne osobe (potrebna za ostvarenje njenih ciljeva).

Ona se još naziva gospodarskom masom ili imetkom.

2. PRAVNI

Imovina je skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nositeljem.

(iz pojma imovine isključena su neimovinska prava, npr. biračko pravo)

- stvari → ulaze u imovinu neizravno, kao prava koja na njima ima nositelj
(npr. sat kao materijalna stvar je tek dio imovinske mase, ali vlasništvo sata je dio imovine)
- činidbe – također ulaze neizravno, preko prava na činidbu koje ima vjerovnik prema dužniku

(npr. pozajmimo 100 tisuća kn – gubimo vlasništvo nad tim novcem, ali dobivamo pravo na tražbinu tog novca) ▪ obveze → one su teret subjektivnog prava, a time i imovine:

o npr. imovinska masa zajmoprimca je povećana pravom vlasništva nad 100 000 kn, ali je opterećena obvezom vraćanja o s druge strane, npr. obveza svih osim vlasnika da ne diraju njegov sat nije teret ničijeg subjektivnog prava, pa ne ulazi u imovinu drugih (jer imovina ne obuhvaća neimovinska prava – objekt na koji se odnose imovinska subjektivna GP se mora moći izraziti u novčanom ekvivalentu, a to opet omogućuje promet subjektivnih GP)

gospodarski promet → prijenos dobara s jedne osobe na drugu (osnova) pravni promet → prijenos prava na dobrima s jedne osobe na drugu (nadgradnja gospodarskog prometa)

3. KNJIGOVODSTVENI

Po starijem gledištu, imovina se sastoji od subjektivnih prava (aktive) i obveza (pasive) predstavljenih jednim nositeljem.

S pravnog gledišta, pojam imovine potreban je jer se jedino tako mogu izraziti subjekti u okvirima robnonovčanih odnosa.

Pritom je nebitno je li imovina pozitivna ili negativna, tj. je li veća aktiva ili pasiva – to se ionako ne može uvijek precizno utvrditi, jer postoje subjektivna imovinska prava koja se ne mogu svesti na novčani ekvivalent (npr. vlasništvo jedinog pisma pokojnog oca).

Ako je potrebno odgovoriti na pitanje je li neki pravni subjekt gospodarski aktivan ili pasivan, to će se riješiti knjigovodstvenim pojmom imovine, pomoću bilance (a ne pomoću pravnog pojma imovine).

Karakteristike imovine

Objekt GP odnosa mora biti određen/odrediv da bi se znalo na što se odnose subjektivna GP.

To omogućuju 2 elementa imovine:

1) jedinstvenost (vanjski element)

f pravni subjekt može imati samo jednu imovinu

f izdvajanje fondova iz imovine je moguće samo ako to predvidi propis, npr.:

- ObZ – bračni drugovi imaju vlastitu imovinu + bračnu stečevinu; prema vjerovnicima je ona jedinstvena

- ZN – vjerovnici ostavitelja mogu tražiti odvajanje ostavine od imovine nasljednika (kad je on prezadužen)

2) identitet (unutarnji element)

f imovina pravno ostaje jednaka samoj sebi makar pojedini dijelovi iz nje izlazili, a drugi ulazili u nju

f inače bi svakim stjecanjem/gubitkom pojedinog prava nastala nova imovina (npr. vjerovnik se tada nikad ne bi mogao namiriti iz dužnikove imovine)

Funkcije imovine

1) jamstvena funkcija

→ uvjetovana je prijelazom s osobnih na imovinske sankcije (kad je robna privreda počela prevladavati nad naturalnom)

→ imovina dužnika pruža jamstvo vjerovniku za namirenje njegove tražbine

→ pritom se ne smije prekoračiti tzv. egzistencijalni minimum (krug dobara neophodnih za život)

2) olakšanje prometa

Pojam imovine omogućuje da prava i obveze jednog subjekta kao jedinstvo kolaju u prometu.

Ono je nužno za:

- nasljedno pravo – bez pojma imovine, smrću fizičke osobe utrula bi njena prava i obveze, pa ih se ne bi moglo prenijeti

- prijelaz cijele imovine ili dijela imovine među živima (npr. pripajanje TD, darovanje imovine, nacionalizacija)

42. **Rok 2X** → Rok je nuzgredna odredba dodana pravnom poslu kojom se učinak pravnog posla ograničuje vremenom, tj. učinak pravnog posla nastaje tek od određenog vremena ili pak traje do određenog vremena. Imamo podjele na početne i završne te jednostavne i složene rokove.

43. **Uvjet 2X** → Uvjet je nuzgredna odredba dodana pravnom poslu kojom se učinci pravnog posla čine ovisnim o nekoj budućoj i neizvjesnoj okolnosti. Kao uvjet može biti postavljena samo okolnost koja je objektivno neizvjesna. Za uvjet je karakteristično da je to odredba koju mogu

pravnom poslu dodati samo subjekti. To znači da se uvjet ne može odrediti propisom. VRSTE UVJETA: A) ODGODNI (SUSPENZIVNI) UVJET, B) RASKIDNI (REZOLUTIVNI) UVJET, C) AFIRMATIVNI, D) NEGATIVNI, E) POTESTATIVNI, F) KAZUALNI, G) MIKSTNI ILI MJEŠOVITI, H) NUŽNI, I) PRAVNI, J) NEMOGUĆI, K) NEDOPUŠTENI I L) NEMORALNI.

44. **Kapara** → Kapara je iznos novca ili određena količina drugih zamjenljivih stvari koju jedna strana daje drugoj u trenutku sklapanja ugovora kao znak da je ugovor sklopljen i kao sigurnost da će se ispuniti obveza iz ugovora. Ugovor se smatra sklopljenim kad je kapara dana, osim ako su strane dogovorile nešto drugo. Kapara se može ugovoriti i kao odustatnina.

45. **Zakonska subrogacija 3X i odnos prema cesiji** → Do zakonske subrogacije dolazi kad obvezu ispuni osoba koja ima neki pravni interes u tome te tada samim ispunjenjem obveze na nju prelazi vjerovnikova tražbina sa svim sporednim pravima (npr. jamac, vlasnik založene stvari, protivnik pobijanja kod paulijanske tužbe). Kod zakonske subrogacije vjerovnik mora prihvatiti ispunjenje činidbe i usprkos protivljenju dužnika. Zakonska cesija se događa kada prijelaz tražbine s jednog vjerovnika na drugog nastupa kao posljedica nekih drugih činjenica za koje se po sili zakona veže prijenos tražbine. Općenito sličnost između personalne subrogacije i cesije ogleda se u njihovoj funkciji, naime oba instituta služe prijenosu tražbine na drugu osobu; oba su oblici prijenosa tražbine i istodobno načini promjene osobe vjerovnika u obveznopravnom odnosu uz zadržavanje pravnog identiteta toga odnosa. Bitnije razlike postoje kod ugovorne personalne subrogacije i ugovorne cesije, budući da su zakonska subrogacija i zakonska cesija u biti podudarne.

46. **Satisfakcija 5X** → Satisfakcija je oblik popravljanja štete koji se priznaje oštećeniku kao određeno subjektivno zadovoljenje.

(pogodna je za neimovinske štete)

2. VRSTE SATISFAKCIJE

a) MORALNA/NENOVČANA

U slučaju povrede prava osobnosti oštećenik može zahtijevati, na trošak štetnika, objavljivanje presude/ispravka, povlačenje

izjave kojom je povreda učinjena, ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže pravičnom novčanom naknadom

▪ Zakon o medijima:

→ uređuje pravo na ispravak i ostvarivanje tog prava – to pravo jamči se fizičkim osobama i pravnim osobama, ali i tijelima/organima pravnih osoba (npr. odbori, a u slučaju države, ministarstva)

→ objava ispravka može se zahtijevati u vrlo kratkom roku – 30 dana od dana objave informacije

→ priznaje i pravo na ispriku nakladnika i pravo na odgovor (za povredu prava osobnosti objavom informacije u mediju)

b) MATERIJALNA/NOVČANA (pravična novčana naknada)

- pravo na materijalnu satisfakciju je strogo osobno pravo
- to je oblik satisfakcije kod kojeg se oštećeniku (fizičkoj ili pravnoj osobi) daje svota novca kao subjektivno zadovoljenje
- ZOO uređuje pravičnu novčanu naknadu kod izvanugovorne odgovornosti

Oblici materijalne satisfakcije:

- a) materijalna satisfakcija se u pravilu dosuđuje u jednokratnom iznosu
- b) iznimno se dosuđuje u obliku rente – ako to zahtijeva oštećenik i ako takav oblik u konkretnom slučaju predstavlja odgovarajuće zadovoljenje (najčešće u slučajevima najtežih povreda prava osobnosti, gdje u pravilu nastaje i buduća neimovinska šteta, npr. kod teške povrede prava osobnosti na tjelesno zdravlje mlađe osobe)

Doprinos oštećenika vlastitoj šteti i sniženje naknade:

Odredbe o doprinosu oštećenika vlastitoj šteti i sniženju naknade koje vrijede za imovinsku štetu na odgovarajući se način primjenjuju

i na neimovinsku štetu .

Satisfakcija je oblik popravljivanja štete koji se priznaje oštećeniku kao određeno subjektivno zadovoljenje.

(pogodna je za neimovinske štete)

2. VRSTE SATISFAKCIJE

a) MORALNA/NENOVČANA

U slučaju povrede prava osobnosti oštećenik može zahtijevati, na trošak štetnika, objavljivanje presude/ispravka, povlačenje

izjave kojom je povreda učinjena, ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže pravičnom novčanom naknadom

- Zakon o medijima:

→ uređuje pravo na ispravak i ostvarivanje tog prava – to pravo jamči se fizičkim osobama i pravnim osobama, ali i tijelima/organima pravnih osoba (npr. odbori, a u slučaju države, ministarstva)

→ objava ispravka može se zahtijevati u vrlo kratkom roku – 30 dana od dana objave informacije

→ priznaje i pravo na ispriku nakladnika i pravo na odgovor (za povredu prava osobnosti objavom informacije u mediju)

b) MATERIJALNA/NOVČANA (pravična novčana naknada)

- pravo na materijalnu satisfakciju je strogo osobno pravo
- to je oblik satisfakcije kod kojeg se oštećeniku (fizičkoj ili pravnoj osobi) daje svota novca kao subjektivno zadovoljenje
- ZOO uređuje pravičnu novčanu naknadu kod izvanugovorne odgovornosti

Oblici materijalne satisfakcije:

- a) materijalna satisfakcija se u pravilu dosuđuje u jednokratnom iznosu
- b) iznimno se dosuđuje u obliku rente – ako to zahtijeva oštećenik i ako takav oblik u konkretnom slučaju predstavlja odgovarajuće zadovoljenje (najčešće u slučajevima najtežih povreda prava osobnosti, gdje u pravilu nastaje i buduća neimovinska šteta, npr. kod teške povrede prava osobnosti na tjelesno zdravlje mlađe osobe)

Doprinos oštećenika vlastitoj šteti i sniženje naknade:

Odredbe o doprinosu oštećenika vlastitoj šteti i sniženju naknade koje vrijede za imovinsku štetu na odgovarajući se način primjenjuju i na neimovinsku štetu

47. **Pobojnost 3X** → Pobojni (relativno ništetni) pravni poslovi proizvode pravne učinke kao i valjani, ali se mogu, iz propisima predviđenih razloga i u predviđenom roku, poništiti. Ako pobojan ugovor bude poništen posljedice nastupaju ex tunc. Sud ne pazi na pobojnost po službenoj dužnosti, nego samo na zahtjev ovlaštene osobe. Ugovor je pobojan kad ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovu sklapanju bilo mana volje te kad je to odredbama ZOO ili posebnim propisom određeno.

48. **Kauzalni neksus 2X** → Izvršena štetna radnja mora kao uzrok proizvesti određenu štetu kao posljedicu (Više o tome kod pitanja o uzročnosti).

49. **Zelenaški pravni posao** → Zelenaški je ugovor kojim netko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću, ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očitom nerazmjeru s onim što je on drugom dao ili učinio, ili se obvezao dati ili učiniti. To je vrsta nemoralnog ugovora. Takav ugovor je ništetan, no ZOO predviđa mogućnost da takav ugovor ostane na snazi ako oštećenik u roku od 5 godina od njegova sklapanja podnese sudu zahtjev za smanjenje obveze na pravičan iznos, a sud tome, ako je to moguće, udovolji.

50. **Zabluda** → Zabluda (error) je pogrešna predodžba o nekoj okolnosti.

Ovisno o okolnostima na koje se zabluda odnosi, razlikujemo više vrsta zablude:

Zabludu o pravu (error iuris)

Zabludu o činjenicama (error facti)

Zabludu o motivu (error in motivo) i dr.

Zabluda se smatra manom volje, jer volja izjavljena zbog zablude nije u skladu s pravom, unutarnjom voljom subjekta. U trenutku očitovanja osoba nije svjesna te nepodudarnosti volje i očitovanja stoga što je očitovanje izazvano pogrešnom predodžbom o nekoj okolnosti. Zabludu zato uvrštavamo u oblike svjesnog nesklada između volje i očitovanja.

U načelu zabluda je relevantna za valjanost posla ako se odnosi na njegove sastavne elemente, a iznimno i na motive koji su bili odlučni za preuzimanje obveze.

51. Obveze sa više činidaba → To su alternativne, fakultativne i kumulativne.

1. ALTERNATIVNE OBVEZE

čl. 32. do 37. alternativne obveze (vrste obveza)

Pravo izbora:

- ako neka obveza ima dvije ili više činidaba, ali je dužnik dužan ispuniti samo jednu da bi se oslobodio obveze, pravo izbora, ako nije što drugo ugovoreno, pripada dužniku, i obveza prestaje kad on ispuni činidbu koju je izabrao
- dužnik ima pravo izbora sve dok u ovršnom postupku jedna od dugovanih stvari ne bude potpuno ili djelomično predana vjerovniku po njegovu izboru - pravo izbora utrnjuje:
 - kad dužnik počne ispunjavati jednu od činidaba ili
 - kad obavijesti vjerovnika o činidbi koju je izabrao – izbor je učinjen kad strana kojoj pripada pravo izbora obavijesti drugu stranu o tome što je izabrala, i od tog trenutka izbor se više ne može mijenjati (učinjenim izborom smatra se da je obveza od početka bila jednostavna i da je njen objekt od početka bila izabrana činidba)
- ako pravo izbora pripada vjerovniku, a on se ne očituje o izboru u roku određenom za ispunjenje, dužnik ga može pozvati da učini izbor i za to mu odrediti primjeren rok poslije čijeg isteka pravo izbora ima dužnik

Izbor povjeren trećoj osobi:

Ako izbor treba obaviti treća osoba, a ona to ne učini, svaka strana može zahtijevati da izbor obavi sud

Naknadna nemogućnost činidbe:

- 1) ako je jedna činidba postala nemoguća zbog nekog događaja za koji ne odgovara nijedna strana, obveza se ograničuje na preostalu činidbu (npr. činidba je postala nemoguća zbog više sile)
- 2) kad jedna činidba postane nemoguća zbog događaja za koji je odgovoran dužnik: o
ako dužnik ima pravo izbora, obveza se ograničava na preostalu činidbu
o ako vjerovnik ima pravo izbora, on može po svom izboru zahtijevati ispunjenje preostale činidbe ili naknadu štete
- 3) kad jedna činidba postane nemoguća zbog događaja za koji je odgovoran vjerovnik, dužnikova obveza prestaje, ali: o ako dužnik ima pravo izbora, on može ispuniti

preostalu činidbu i zahtijevati naknadu štete o ako vjerovnik ima pravo izbora,
može dati naknadu štete i zahtijevati ispunjenje preostale činidbe

2. FAKULTATIVNE OBVEZE

čl. 38. do 40., fakultativne obveze (vrste obveza)

Dužnik duguje samo jednu činidbu, ali mu je dopušteno osloboditi se svoje obveze ispunjenjem druge određene činidbe.

- ta druga činidba naziva se alternativno ovlaštenje (facultas alternativa)
- primjer: ako A proda naličnu B-u za 30 kn, a poslije sazna da ono vrijedi 200 kn: o A može zbog prekomjernog oštećenja tražiti poništaj (ne i nadoplatu cijene)

o B može nadoplatiti cijenu ili, ako ugovor bude poništen, vratiti nalivpero (tj. uspostaviti prijašnje stanje)

Ovlaštenje dužnika:

→ dužnik čija obveza ima jednu činidbu, ali mu je dopušteno da se oslobodi svoje obveze ispunjenjem neke druge određene činidbe, može se koristiti mogućnošću da se oslobodi obveze ispunjenjem druge činidbe sve dok vjerovnik u ovršnom postupku ne primi potpuno ili djelomično ispunjenje činidbe.

Ovlaštenja vjerovnika:

- može zahtijevati od dužnika samo dugovanu činidbu, ali ne i drugu činidbu kojom dužnik, ako hoće, može ispuniti obvezu
- kad dugovana činidba postane nemoguća zbog događaja za koji dužnik odgovara, vjerovnik može zahtijevati samo naknadu štete, ali se dužnik može osloboditi obveze ispunjenjem onog na što je ovlašten umjesto činidbe

Fakultativne tražbine:

- Kad je ugovorom ili zakonom predviđeno da vjerovnik može umjesto dugovane činidbe zahtijevati od dužnika neku drugu određenu činidbu, dužnik je dužan ispuniti mu tu činidbu, ako vjerovnik to zahtijeva.
- U ostalom, za fakultativne tražbine vrijede, prema namjeri ugovaratelja i prema prilikama posla, odgovarajuća pravila o fakultativnim i alternativnim obvezama.

3. KUMULATIVNE OBVEZE

- To su obveze kod kojih dužnik duguje više činidaba, a obveze se oslobađa ako ih sve ispuni.
- Ispunjenje može biti ugovoreno u isto doba ili sukcesivno (npr. kod kupnje opreme za tvornicu predviđa se vremenski raspored isporuke pojedinih strojeva; tzv dinamika isporuke).

Naknadna nemogućnost činidbe:

- 1) ako je dužnik kriv – vjerovnik ima pravo na
 - naknadu štete i

- ispunjenje ili odustaju od ostalih činidaba
- 2) ako dužnik nije kriv – obveza u pogledu te činidbe se gasi, a vjerovnik može:
- zahtijevati ispunjenje ostalih činidaba ili
 - odustati od obveze u cijelosti

52. Ugovor o doživotnom uzdržavanju → DEFINICIJA:

davatelj uzdržavanja obvezuje se da će drugu stranu ili trećega (primatelja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s tim da je stjecanje stvari i prava odgođeno do smrti primatelja uzdržavatelja

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan, formalan (pisani oblik i ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta), kauzalan

OBJEKT UGOVORA: cijela ili dio imovine uzdržavanog koja mu pripada u vrijeme sklapanja ugovora

ČINIDBA UZDRŽAVATELJA: najčešće davanje smještaja, prehrane, odijevanja, briga oko zdravlja i sahrane, ali i novčana renta, zajednica života, zajednica imanja ...

ODGOVORNOST ZA DUGOVE: davatelj poslije smrti primatelja ne odgovara za njegove dugove, ali može se ugovoriti da će odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima

TIPIČNI NAČIN PRESTANKA UGOVORA: jednostrani raskid (kad jedna strana ne ispunjava obveze i kad ugovaratelji žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv); raskid zbog smrti uzdržavatelja – moguć samo ako njegov bračni drug i potomci pozvani na nasljedstvo ne pristanu na produženje ugovora

53. Ugovor o dosmrtnome uzdržavanju → DEFINICIJA:

davatelj uzdržavanja obvezuje se da će drugu stranu ili trećega (primatelja) uzdržavati do njegove smrti, a primatelj se obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan, kauzalan, formalan

RAZLIKA PREMA DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU: ovdje prijenos imovine na davatelja treba uslijediti za života primatelja uzdržavanja (u pravilu u vrijeme sklapanja ugovora), a kod doživotnog uzdržavanja nakon smrti primatelja

PRIDRŽAJ PRAVA STVARNOG TERETA: ako primatelj uzdržavanja daje nekretninu, može odrediti da se u njegovu korist na njoj osnuje stvarni teret uzdržavanja (tako se primatelj osigurava ako uzdržavatelj otuđi nekretninu, jer time stvarni teret uzdržavanja, kao stvarno pravo, ostaje na nekretnini i kod novog vlasnika)

SUDBINA UGOVORA U SLUČAJU SMRTI UZDRŽAVATELJA:

- ako davatelj umre prije primatelja, prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike samo ako oni na to pristanu
- ako ne pristanu na produženje ugovora, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo tražiti naknadu za prije dano uzdržavanje, te su dužni vratiti primatelju ono što je temeljem ugovora stekao davatelj – ako nisu u stanju to vratiti, dužni su primatelju naknaditi vrijednost stečenog

54. **Solidarne obaveze** → Nastaju kad je činidba djeljiva, a u obveznompravnom odnosu se pojavljuje više subjekata, s tim da je svaki suvjerovnik ovlašten zahtijevati ispunjenje cijele činidbe od bilo kojeg dužnika, a svaki sudažnik je dužan ispuniti cijelu činidbu.

Nastanak solidarnih obveza

- 1) ugovorom
- 2) odredbom poslj. volje (npr. oporučitelj odredi da su mu nasljednici A, B i C dužni zajedno podignuti nadgrobni spomenik)
- 3) zakonom – nastaju posredno, tako da zakon veže nastanak solidarne obveze uz postojanje nekih činjenica i bez obzira na stranačku volju (npr. ZOO: odgovornost za štetu + više štetnika = zajednička odgovornost za štetu)

Solidarnost se u pravilu ne predmnijeva:

- kad na vjerovnikovoj strani ima više osoba, one su solidarne samo kad je solidarnost ugovorena ili određena zakonom
- iznimka: kad ima više dužnika u nekoj djeljivoj obvezi nastaloj trgovačkim ugovorom, oni odgovaraju vjerovniku solidarno, osim ako su ugovaratelji izrijeком otklonili solidarnu odgovornost

55. **Ugovorna odgovornost, njezina dispozitivnost (proširenje, ograničenje te isključenje) i razlike između ugovorne i izvanugovorne odgovornosti**

5X → Područje primjene:

Pravila o ugovornoj odgovornosti za štetu (čl. 342. do 349.) primjenjuju se na štete prouzročene povredom ugovorne obveze.

U nedostatku posebnih propisa, pravila o ugovornoj odgovornosti za štetu primjenjuju se i na:

- o štete nastale povredom obveze iz drugih obveznompravnih odnosa
(stjecanja bez osnove, posloводства bez naloga, jednostrane izjave volje)

o obveznopravni odnos nastao uzrokoivanjem štete građanskim deliktom, npr. kad je šteta nastala povredom obveze na naturalnu restituciju (zato neki smatraju da bi ugovornu odgovornost trebalo preimenovati u odgovornost zbog povrede prethodno postojeće obveze – ipak, taj naziv ima nedostatak – i izvanugovorna odgovornost posljedica je povrede prethodno postojeće obveze, i to obveze suzdržavanja od postupka kojim se drugome može prouzročiti šteta, predviđene u ZOO)

Posebnost ugovorne odgovornosti:

Ona se može ugovorno proširiti, ograničiti, pa i posve isključiti:

ugovorom se može proširiti odgovornost dužnika i za slučajeve za koje on inače ne odgovara

ali se ispunjenje takve odredbe ne može zahtijevati ako bi to bilo u suprotnosti s načelom savjesnosti i poštenja

→ ugovorno proširenje odgovornosti

→ ograničenje i isključenje odgovornosti o odgovornost dužnika za namjeru ili krajnju nepažnju ne može se unaprijed ugovorom isključiti ni ograničiti o ali sud može na zahtjev zainteresirane strane poništiti i ugovornu odredbu o isključenju i ograničenju odgovornosti za običnu nepažnju, ako je takav sporazum proizašao iz monopolskog položaja dužnika ili uopće iz neravnopravnog odnosa strana

Važnije razlike između izvanugovorne i ugovorne odgovornosti:

izvanugovorna	ugovorna
štetnik mora imati deliktну sposobnost	štetnik mora imati i deliktну i poslovnu sposobnost
štetnik odgovara samo za prouzročenu štetu	štetnik odgovara za prouzročenu štetu i ispunjenje ugovorne obveze
oštećenik je svaka osoba kojoj bude nanesena šteta	oštećenik u pravilu može biti samo vjerovnik
uređena je kogentnim propisima (dispozitivnost je ograničena na promjenu i prestanak odnosa)	uređena je dispozitivnim propisima (pa je moguće ugovorno proširivanje, ograničavanje i isključenje odgovornosti)

56. Pobijanje dužnikove pravne radnje na štetu vjerovnika 2X →

Pojam i vrste pobijanja pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika

a) pobijanje izvan stečaja (uređuje ga ZOO odredbama o pobijanju dužnikovih pravnih radnji):

f svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu, i bez obzira kad je nastala može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika f pravna radnja dužnika pobija se:

o tužbom (actio Pauliana) ili

o prigovorom (npr. ako treći tuži dužnika na predaju darovane stvari, vjerovnik može ustati prigovorom protiv tužbenog zahtjeva)

b) pobijanje pravnih radnji dužnika u stečaju (uređuje ga Stečajni zakon)

Pretpostavke pobijanja pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika

1. Opće pretpostavke

a) dospelost tražbine na isplatu o postoji od trenutka kad je vjerovnik ovlašten zahtijevati ispunjenje (ako je tražbina novčana – isplatu) o ako je tražbina nastala poslije pobijane radnje, pobijanje je također dopušteno

smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog nje dužnik nema dovoljno sredstava za

ispunjenje vjerovnikove tražbine (tj. ako je zbog nje postao insolventan)

b) postojanje pravne radnje na štetu vjerovnika o

o ta pravna radnja može biti:

≤ jednostrani ili dvostrani pravni posao

f besplatni (odricanje od nasljedstva, darovanje, beskamatni zajam ...)

f naplatni (ugovori o prijenosu vlasništva, osnivanju založnog prava ...)

≤ neka druga radnja, uključujući propuštanje – pod pravnom radnjom podrazumijeva se i propuštanje zbog kojeg je dužnik izgubio kakvo materijalno pravo ili kojim je za njega nastala kakva materijalna obveza (npr. neisticanje prigovora zastare, neprijavljivanje tražbine u stečajnu masu, ...)

2. Posebne pretpostavke (potrebne za pojedinu vrstu paulijanske tužbe) – odnose se na:

f vrstu pravnog posla koji se pobija

f određene subjektivne okolnosti na strani dužnika/trećega

f rok za podizanje tužbe

Paulijanska tužba (actio Pauliana)

To je tužba kojom se pobija pravna radnja dužnika na štetu vjerovnika.

Ako sud usvoji tužbeni zahtjev, pravna radnja gubi učinak samo prema tužitelju i samo onoliko koliko je potrebno za namirenje njegovih tražbina. (to su specifični učinci pobijanja pravnog posla zbog toga što je sklopljen na štetu vjerovnika)

1. Dolozna (dolosa)

Naplatno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim

vjerovnicima i ako je trećoj osobi s kojom je ili u čiju je korist pravna radnja poduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato .

Pretpostavke:

a) da se radi o naplatnom raspolaganju

b) da je dužnik u vrijeme raspolaganja znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim vjerovnicima o ako je on to saznao naknadno, pretpostavka nije ispunjena (mala fides superveniens non nocet) o inače se ovdje traži namjera dužnika da ošteti vjerovnika (consilium fraudis), ali ZOO je ublažio tu pretpostavku pa zahtijeva samo znanje/svijest dužnika (doduše, namjeru čine znanje i volja)

c) da je trećoj osobi s kojom je/u čiju korist je radnja poduzeta (protivniku pobijanja) bilo poznato da će poduzimanjem radnje nastupiti šteta za vjerovnika

Rok: Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od 1 godine. Rok se računa od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kad je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

2. Kulpozna (culposa)

Naplatno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik mogao znati da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu

svojim vjerovnicima i ako je trećoj osobi s kojom je ili u čiju je korist pravna radnja poduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato

.

Pretpostavke:

a) da se radi o naplatnom raspolaganju

b) da je dužnik u vrijeme raspolaganja mogao znati da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovnicima

c) da je trećoj osobi s kojom je/u čiju korist je radnja poduzeta (protivniku pobijanja) moglo biti poznato da će poduzimanjem radnje nastupiti šteta za vjerovnika o za razliku od dolozne tužbe, ovdje se zahtijeva obična nepažnja dužnika i treće osobe (culpa levis) o kulpozna paulijanska

tužba predviđena je za pravne poslove sklopljene pod izrazito povoljnim uvjetima za protivnika pobijanja i za one kod kojih je njegova protučinidba znatno manja od dužnikove činidbe

Rok: Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od 1 godine. Rok se računa od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kad je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

3. Obiteljska (familiaria)

Ako je treća osoba dužnikov bračni drug, ili krvni srodnik u ravnoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, ili po tazbini do

istog stupnja, smatra se da joj je bilo poznato da dužnik poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, osim ako dokaže suprotno

.

Pretpostavke:

- a) da se radi o naplatnom raspolaganju
- b) da ga je dužnik poduzeo u korist svog bračnog druga ili srodnika, a na štetu vjerovnika
- o srodnici – u ravnoj liniji i u pobočnoj liniji/po tazbini do 4. stupnja
- o smatra se da je bračnom drugu/srodniku bilo poznato da se raspolaganjem nanosi šteta vjerovniku

(praesumptio iuris) – krug osoba za koje ovo vrijedi naziva se sumnjivom obitelji (familia suspecta)

Rok: Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od 3 godine. Rok se računa od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kad je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

4. Kvazipaulijanska

Kod besplatnih raspolaganja i s njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da poduzetim raspolaganjem nanosi

štetu vjerovniku, i za pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećoj osobi to bilo poznato ili moglo biti poznato .

Pretpostavka: da se radi o besplatnom raspolaganju u korist treće osobe (npr. darovanju, oprostu duga, besamatnom zajmu)

o smatra se da su obje strane znale i morale znati da tako štete vjerovniku (praesumptio iuris et de iure) o odricanje od nasljedstva smatra se besplatnim raspolaganjem

o isključenje od pobijanja: ne mogu se pobijati zbog oštećenja vjerovnika uobičajeni prigodni darovi, nagradni darovi, a ni darovi učinjeni iz zahvalnosti, razmjerni materijalnim mogućnostima dužnika

Rok: Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od 3 godine. Rok se računa od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kad je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

Pasivno legitimirani kod paulijanske tužbe:

- Tužba za pobijanje podnosi se protiv dužnika i treće osobe s kojom je ili u čiju je korist poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno protiv njezinih sveopćih pravnih sljednika.
- Ako je treći otuđio nekim naplatnim poslom korist pribavljenu raspolaganjem koje se pobija, tužba se može podnijeti protiv pribavitelja samo ako je ovaj znao da se pribavljanje njegovih prednika moglo pobijati, a ako je tu korist otuđio besplatnim poslom, tužba se može podnijeti protiv pribavitelja i ako on to nije znao.

Dakle, pasivno legitimirani su:

- 1) dužnik i osoba u čiju korist je poduzeta radnja / s kojom je sklopljen pravni posao
- 2) univerzalni sljednici te osobe (npr. nasljednici ili nova pravna osoba nastala spajanjem postojećih) 3) singularni sljednici te osobe (koji su stekli korist sklapanjem pravnog posla s njom)

Tuženik može izbjeći pobijanje ako ispuni dužnikovu obvezu.

57. Promjena obveznopravnog odnosa na strani dužnika 2X → 1. PREUZIMANJE DUGA – ugovorom između dužnika i treće osobe (preuzimatelja duga)

čl. 96. do 100., preuzimanje duga

Ugovor o preuzimanju duga

o Dug se preuzima ugovorom između dužnika i preuzimatelja, na koji je pristao vjerovnik. O sklopljenom ugovoru može vjerovnika obavijestiti svaki od njih, i svakome od njih može vjerovnik priopćiti svoj pristanak na preuzimanje duga.

o Smatra se da je vjerovnik dao pristanak ako je bez ograde primio ispunjenje od preuzimatelja, koje je ovaj učinio u svoje ime.

o Ugovaratelji, a i svaki od njih napose, mogu pozvati vjerovnika da se u određenom roku očituje, pristaje li na preuzimanje duga, pa ako se vjerovnik u određenom roku ne očituje, smatra se da nije dao svoj pristanak.

o Ugovor o preuzimanju duga ima učinak ugovora o preuzimanju ispunjenja sve dok vjerovnik ne bude dao svoj pristanak na ugovor o preuzimanju duga, ili odbije dati pristanak.

Objekt ugovora o preuzimanju duga ne mogu biti strogo osobne činidbe.

Kad je dug osiguran hipotekom

o Kad je prilikom otuđenja neke nekretnine na kojoj postoji hipoteka ugovoreno između pribavitelja i otuđitelja da će pribavitelj preuzeti dug prema hipotekarnom vjerovniku, smatra se da je hipotekarni vjerovnik dao pristanak na ugovor o preuzimanju duga, ako ga, na pisani poziv otuđitelja, nije odbio u roku od tri mjeseca od primitka poziva.

o U pisanom pozivu vjerovniku se mora skrenuti pozornost na ovu posljedicu, inače će se smatrati kao da poziv nije upućen.

Promjena dužnika o Preuzimanjem duga preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika, a ovaj se oslobađa obveze. o Ali ako je u vrijeme vjerovnikova pristanka na ugovor o preuzimanju duga preuzimatelj bio prezadužen, a vjerovnik to nije znao niti je morao znati, prijašnji dužnik ne oslobađa se obveze, a ugovor o preuzimanju duga ima učinak ugovora o pristupanju dugu.

o Između preuzimatelja i vjerovnika postoji ista obveza koja je dotle postojala između prijašnjeg dužnika i vjerovnika.

sporedna prava koja su dotle postojala uz tražbinu ostaju i nadalje, ali jamstva i zalozi koje su dale treće osobe prestaju ako

jamci i zalagodavci ne pristaju da odgovaraju i za novog dužnika

ako nije što drugo ugovoreno, preuzimatelj ne odgovara za nenaplaćene kamate koje su dospjele do preuzimanja

Prigovori preuzimatelja:

o preuzimatelj može isticati vjerovniku sve prigovore koji proistječu iz pravnog odnosa između prijašnjeg dužnika i vjerovnika iz kojega potječe preuzeti dug, a i prigovore koje preuzimatelj ima prema vjerovniku

o preuzimatelj ne može isticati vjerovniku prigovore koji potječu iz njegova pravnog odnosa s prijašnjim dužnikom, a koji odnos je bio temelj preuzimanja

2. PRISTUPANJE DUGU – ugovorom između vjerovnika i treće osobe

čl. 101. i 202., pristupanje dugu

Treći može pristupiti dugu tako da se ugovorom obveže vjerovniku da će ispuniti njegovu tražbinu prema dužniku.

- treći tada stupa u obveznopravni odnos pored dužnika
- vjerovnik stječe pravo da traži ispunjenje bilo od dužnika, bilo od trećeg
- dužnik ne može spriječiti trećeg da plati ako je obveza dospjela, a on sam je nije ispunio
- učinak ugovora: pojačava poziciju vjerovnika, jer on sad dobiva 2 dužnika koji postaju sudužnici

Primjer: A duguje B-u 10 000 kn, a C se obveže B-u da će platiti taj dug.

Između A i C nema ugovora – oni su postali dužnici, ali ne solidarni.

Stoga, ako C plati:

→ on nema pravo regresa direktno, ipso iure, jer on s A ne stoji ni u kakvom pravnom odnosu

→ može utjerati plaćeno samo ako je prije/tijekom plaćanja ugovorio prijelaz tražbine od B-a (ugovorom o personalnoj subrogaciji)

Razlika između pristupanja dugu i zakonske personalne subrogacije i jamstva:

Kod pristupanja dugu se ne radi:

- ni o zakonskoj personalnoj subrogaciji – jer C ne može utjerati plaćeno od A-a na temelju pravnog odnosa (taj pravni odnos ne postoji, pa C nema pravni interes) ▪ ni o jamstvu:

→ jer se kod jamstva vjerovnik namiruje od jamca („C“) tek ako se ne uspije namiriti od glavnog dužnika („A“); kod jamstva postoji supsidijarnost, a kod pristupanja dugu ne

→ razlika između solidarnog jamca i trećeg (u oba slučaja nema supsidijarnosti):

o kad solidarni jamac (jamac platac) plati dug, on se regresira od glavnog dužnika s naslova zakonske personalne subrogacije (na njega vjerovnička prava prelaze ex lege)

o nasuprot tome, treći se namiruje s naslova ugovorne personalne subrogacije

Poseban slučaj pristupanja dugu – ugovorno preuzimanje određene imovinske cjeline

- osoba na koju prijeđe na temelju ugovora neka imovinska cjelina (poduzeće i sl.) pojedinca ili pravne osobe, ili dio te cjeline, odgovara za dugove koji se odnose na nju pored dotadašnjeg imatelja i solidarno s njim, ali samo do vrijednosti njene aktive
- takvu odgovornost nije dopušteno isključiti/ograničiti ugovorom (odredba će biti ništetna)

3. PREUZIMANJE ISPUNJENJA – ugovorom između dužnika i treće osobe (preuzimatelja ispunjenja)

čl. 103., preuzimanje ispunjenja

Do njega dolazi ugovorom između dužnika i trećega kojim treći preuzima obvezu da umjesto dužnika ispuni dužnu činidbu - On odgovara dužniku ako pravodobno ne ispuni obvezu vjerovniku, te ovaj zatraži ispunjenje od dužnika.

- Ali on ne preuzima dug, niti pristupa dugu i vjerovnik nema nikakvo pravo prema njemu.

- taj ugovor naziva se ugovorom o ispunjenju - vjerovnik:

→ ne može trećeg tužiti na ispunjenje jer među njima nema pravnog odnosa

→ dužan je primiti ispunjenje dospjele obveze od trećeg (inače pada u zakašnjenje)

- ako treći ne ispunji obvezu, odgovara dužniku za štetu koju je zbog tog pretrpio, ako je kriv za nju:

Npr. A je dužan B-u 5 000 kn. A sklopi s C-om ugovor kojim se C obvezuje da će u trenutku dospelosti platiti B-u 5000 kn. Kako C nije platio, A je npr. morao prodati svoje sijeno mnogo jeftinije nego što je prvobitno računao (namjeravao ga je prodati u proljeće, a sada je morao prodati već početkom zime). Sigurno je da je zbog toga pretrpio štetu pa će mu C morati tu štetu nadoknaditi, ako ne dokaže da nije kriv što nije ispunio preuzetu obvezu prema A-u.

58. **Notifikacija** → Notifikacija je obavijest o ustupanju tražbine. Od trenutka notifikacije dužnik može valjano ispuniti obvezu samo cesionar. Ispuni li dužnik obvezu starom vjerovniku nakon ustupa tražbine, ali prije notifikacije, oslobađa se obveze samo ako nije znao za ustupanje. U protivnom, ako je znao za cesiju, obveza se ne gasi plaćanjem starom vjerovniku, pa će morati ispuniti obvezu novom vjerovniku, makar i nije primio notifikaciju.

59. **Ugovaranje u korist trećih** → Ugovorom u korist trećih jedna se ugovorna strana (dužnik) obvezuje drugoj (vjerovniku) određenu činidbu u korist treće osobe

Dužnik – promitent, obećavatelj

Vjerovnik – promisar, stipulant (u ZOO: ugovaratelj)

Treća osoba – beneficijar, korisnik, destinatar

- nije ugovorna strana i njegov pristanak se ne zahtijeva, ali može izjaviti da odbija pravo ugovoreno u njegovu korist
- kako se ne traži njegov pristanak, pravo se može ugovoriti i u korist poslovno nesposobne osobe – bitno je tek da ima pravnu sposobnost, te da bude određen (imenovan) ili odrediv
- nastup učinka ugovaranja u korist trećeg (nastanak subjektivnog prava u njegovu korist): sklapanjem ugovora s klauzulom

Postoje 2 shvaćanja ugovora u korist trećih:

- 1) radi se o ugovaranju činidbe u korist trećeg – on stječe samostalno pravo zahtijevati činidbu neposredno od dužnika, iako nije sudjelovao u sklapanju ugovora ○ ugovor u korist trećih zapravo nije poseban ugovor – to je inominatni ugovor s posebnom klauzulom čiji je sadržaj dužnikova obveza da ispunji činidbu trećemu, umjesto vjerovniku (klauzula spada u nuzgredne sastojke ugovora)
 - ta klauzula se dodaje nekom od postojećih ugovora, npr. ugovoru o kupoprodaji, zajmu, najmu ...
- 2) prema ZOO, radi se o ugovaranju tražbine u korist trećeg:
 - ugovorom se može ustanoviti pravo u korist treće osobe

- kad netko ugovori u svoje ime tražbinu u korist trećega, treći stječe vlastito i neposredno pravo prema dužniku, osim ako je što drugo izrijekom ugovoreno ili proizlazi iz okolnosti pravnog posla
- ugovaratelj ima pravo zahtijevati da dužnik ispuni prema trećemu ono što je ugovoreno u korist te treće osobe
-

ova definicija je juridički ispravnija:

- a) jer činidba nije identična sa subjektivnim pravom (ona je objekt subjektivnog prava)
- b) jer omogućuje lakše razlikovanje ugovora u korist trećih od nepravog ugovora u korist trećih (kod kojeg treba ispuniti činidbu trećemu)

Nepravi ugovor u korist trećih (nepotpuni, nesavršeni)

- postoji ako treći treba primiti činidbu, a ne i pravo zahtijevati njeno ispunjenje
- npr. kupimo cvijeće s tim da ga prodavatelj uruči osobi kojoj ga želimo darovati

Međusobni odnosi

1) Dužnik – vjerovnik

Vjerovnik je ovlašten zahtijevati, a dužnik dužan ispuniti tražbinu ugovorenu u korist trećega.

Tako je pravo treće osobe poduprto s 2 zahtjeva za ostvarenje – vlastitim i vjerovnikovim.

2) Vjerovnik – treća osoba

Njihov odnos otkriva motive zbog kojih je vjerovnik ugovorio korist/pravo za treću osobu.

Motivi mogu biti različiti, npr. isplata duga (solvendi causa), davanje zajma (credendi causa), darivanje (donandi causa) ...

Vjerovnik ima pravo opoziva i izmjene koristi namijenjene trećoj osobi:

ugovaratelj koristi za trećeg može je opozvati ili izmijeniti dok treći ne izjavi da prihvaća ono što je ugovoreno u njegovu korist ako je ugovoreno da će dužnik ispuniti ono na što se obvezao u korist trećega tek nakon smrti ugovaratelja, ovaj može sve dotle, pa i svojom oporukom, opozvati korist ugovorenu za trećega ako iz samog ugovora ili iz okolnosti ne proizlazi što drugo

→

→

Treća osoba može:

- prihvatiti korist koja je za njega ugovorena ○ to mogu učiniti i njegovi nasljednici izjavom za koju se ne zahtijeva poseban oblik ○ prihvatom se smatra i ako se korist izrijekom ne odbije
- odbiti korist koja je za njega ugovorena – ako treći odbije korist koja je ugovorena za njega ili je ugovaratelj opozove, korist pripada ugovaratelju ako što drugo nije ugovoreno ili ne proizlazi iz naravi posla

3) Dužnik – treća osoba

Sklapanjem ugovora s klauzulom u korist trećega, treća osoba postaje vjerovnik prema dužniku.

Treća osoba:

- može ostvarivati stečeno pravo zahtjevom izravno usmjerenim na dužnika
- ne može zahtijevati ispunjenje ugovorene koristi od vjerovnika

Prigovori dužnika prema trećoj osobi:

Dužnik može isticati prema trećoj osobi sve prigovore koje ima prema ugovaratelju (stipulantu) temeljem ugovora kojim je ugovorena korist za trećega. (npr. prigovor nevaljanosti ugovora, zbog materijalnih/pravnih nedostataka, ...)

60. Protupravnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu →

Da bi nastao odnos odgovornosti za štetu, mora postojati štetna protupravna radnja.

Moguće situacije:

1) RADNJA JE I PROTUPRAVNA I ŠTETNA

U ovom slučaju nastaje odnos odgovornosti za štetu.

- Radnja je štetna kad je izazvala štetu kao posljedicu.
- Radnja je protupravna kad predstavlja povredu norme objektivnog prava koja služi za zaštitu subjektivnih prava i interesa.

Stoga radnja koja je protivna takvoj normi istodobno dovodi do povrede prava i interesa koji se tom normom štite.

Primjer: norma objektivnog prava da ugovorne obveze treba uredno ispuniti

- ta norma štiti subjektivno pravo vjerovnika koje mu pripada u određenom obveznom odnosu
- ako dužnik ne ispuni ugovornu obvezu, ta radnja (neispunjenje obveze) je protupravna, jer se protivi normi objektivnog prava, a istodobno i štetna, jer je izazvala povredu subjektivnog obveznog prava vjerovnika

2) RADNJA JE SAMO PROTUPRAVNA, NE I ŠTETNA

U ovom slučaju ne nastaje odnos odgovornosti za štetu.

(npr. prebrza vožnja automobilom sigurno je protupravna radnja, ali u smislu odgovornosti za štetu postaje protupravnom štetnom radnjom onda kad je automobil nekoga pregazio, pa je time nastala šteta)

3) RADNJA JE SAMO ŠTETNA, NE I PROTUPRAVNA

Ovi slučajevi dijele se na 2 grupe:

- **slučajevi kad ne treba nadoknaditi štetu**

Štetu ne treba nadoknaditi ako ona bude prouzročena radnjom čija je protupravnost isključena zbog

nekog od ovih razloga: a) nanošenje štete po dužnosti ○ to su slučajevi u kojima su neke osobe

u pravilnom izvršavanju dužnosti po samom propisu dužne počiniti štetu ○ npr.

službena osoba koja izvršava smrtnu presudu čini to po dužnosti, ili vojnik koji stoji na straži

pred nekim vojnim objektom – on je dužan pucati u osobu koja ne stane na njegov poziv b)

nužna obrana ○ to je pravo da se od sebe ili od drugoga odbije istodobni protupravni

napad koji dolazi od čovjeka

○ tko u nužnoj obrani prouzroči štetu napadaču, nije ju dužan naknaditi, osim u

slučaju prekoračenja nužne obrane c) viša sila ○ *objektivna i subjektivna teorija o pojmu*

više sile, 602. str. ○ ZOO prihvaća mješovito rješenje – iako nigdje ne daje opću definiciju

više sile, iz odredbi o oslobođenju od odgovornosti za štetu (ugovorne i objektivne za štetu od

opasne stvari/djelatnosti) može se zaključiti da je viša sila izvanredni vanjski događaj koji se nije

mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći

○ vanjski događaj – koji je izvan stvari ili djelatnosti kojima je prouzročena šteta

○ kao viša sila najčešće se javljaju prirodni događaji (potres, udar groma,

klizanje tla), ali karakter više sile mogu poprimiti i društvene pojave (ratovi, prekidi rata,

zabrane

tko u slučaju dopuštene samopomoći prouzroči štetu osobi koja je izazvala potrebu samopomoći, nije dužan

naknaditi je (npr. ako vlasnik vrta potjera iz njega susjedove životinje koje su u vrt ušle jer ih je susjed slabo čuva

uvoza/izvoza, ...) d) dopuštena samopomoć ○

vlasnik vrta ne odgovara za štetu koja nastane ako se životinja ozlijedi provlačenjem

kroz vrtu ogradu)

○ pod dopuštenom samopomoći razumijeva se pravo osobe da otkloni povredu

prava kad neposredno prijete opasnost, ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja

povrede prava odgovara prilikama u kojima nastaje opasnost

e) pristanak oštećenika

○ tko na svoju štetu dopusti drugome poduzimanje radnje, nema pravo od njega zahtijevati naknadu štete

prouzročene tom radnjom (npr. netko pristane da drugi rastavi njegov neispravan televizor i iskoristi upotrebljive

dijelove, ili pristane sudjelovati u sportskoj igri u kojoj su moguće ozljede i sl.)

○ ništetna je izjava oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je

zakonom zabranjena (npr. pristanak na nedopušteni pobačaj, tešku tjelesnu

ozljedu ...)

- **slučajevi kad treba nadoknaditi štetu (iako radnja nije protupravna)**

Postoje situacije u kojima štetna radnja nije protupravna, ali treba popraviti štetu prouzročenu tom radnjom.

Takve situacije moraju biti izrijekom propisane (to se nikad ne predmnijeva).

○ Ako na odgovornost za štetu gledamo sa stajališta interesa, tada se u slučaju gdje se zahtijeva protupravnost štetne radnje pokazuje sljedeća situacija: interes štetnika se ne štiti, a interes oštećenika se štiti.

○ Ako se ne zahtijeva protupravnost štetne radnje, štite se oba interesa: interes štetnika tako da se njegova radnja ne smatra protupravnom, a oštećenika tako da mu štetnik treba popraviti štetu (više je takvih slučajeva, a najvažniji je krajnja nužda)

Krajnja nužda:

- to je situacija u kojoj počinitelj čini štetnu radnju da bi od sebe ili drugoga otklonio istodobnu neskrivljenu opasnost, koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pritom je zlo koje je učinjeno manje od onoga kojim se prijetilo (npr. netko se posklizne na poledici i u padu se uhvati za prolaznicu, pa joj podere haljinu – da se nije uhvatio, razbio bi glavu)
 - krajnja nužda nije pravo, nego samo razlog za opravdanje
 - štetna radnja u stanju nužde zahvaća stvari, životinje, stanja, a i čovjeka, ali onda od njega ne smije uslijediti napadaj → prema neubrojivima postoji nužna obrana, a ne krajnja nužda
 - napad ne smije dolaziti od čovjeka – po tome se krajnja nužda razlikuje od nužne obrane koja mora biti upravljena protiv čovjeka od kojeg dolazi protupravni napad (npr. ako nas napadne pas, pa ga u obrani udarimo i ozlijedimo, to je stanje nužde, a ne nužne obrane)
- ako netko prouzroči štetu u stanju nužde, oštećenik može zahtijevati naknadu:
 - od osobe koja je kriva za nastanak opasnosti štete (npr. osoba dužna posipati pločnik za vrijeme poledice) ili
 - od osoba od kojih je šteta otklonjena, ali od ovih posljednjih ne više od koristi što su ih imale od toga (to je logično, jer institut ne bi imao smisla kad bi onaj od koga se otklanja opasnost štete na kraju morao platiti veću štetu od one koju bi pretrpio da nije bilo otklanjanja)
- pitanje naknade štete koju pretrpi onaj koji od drugog otklanja opasnost štete:

tko pretrpi štetu otklanjajući od drugog opasnost štete, ima pravo zahtijevati od njega naknadu štete kojoj se razumno izložio (npr. netko u odijelu skoči u vodu da bi spasio utopljenika, pa pritom uništi ručni sat i neke druge stvari)

 - nerazumnim izlaganjem šteti moglo bi biti ocijenjeno ono kod kojeg postoje izrazito velik rizik i suviše mali izgledi na uspjeh otklanjanja ili kad je šteta koju bi trebalo pretrpjeti neusporedivo veća od one koju bi trebalo spriječiti

61. Subjektivni element protupravnosti (krivnja)

2x definiciju → To je krivnja počinitelja (tj. psihički odnos počinitelja prema djelu – mana ove definicije je što ne ocrtava pojam nekrivnje).

- Krivnja postoji kad je štetnik prouzročio štetu namjerno ili nepažnjom.
- Ona se ne traži uvijek, jer je za neke vrste odgovornosti za štetu dovoljna objektivna protupravnost.

62. Namjera /gruba nepažnja/obična nepažnja 2X →

Postoje 2 osnovna stupnja krivnje a, a to su namjera i nepažnja.

a) namjera (dolus)

To je vrsta krivnje kod koje se zahtijeva da je štetnik postupao znajući i hotimice (npr. namjerno je postupio onaj tko je ubio tuđu životinju našavši je u poljskoj šteti na svojoj njivi, misleći da mu je u tom slučaju dopušteno ubijanje). Namjera se određuje subjektivno, jer su za nju odlučujući subjektivni elementi (volja i znanje). Dakle, sastavnice namjere su:

- volja/htijenje uzroka (štetne radnje) i posljedice (štete kod druge osobe)
- znanje (ne traži se i svijest o protupravnosti, nego je dovoljna objektivna protupravnost)

stupnjevi namjere u pravu prije ZOO iz 1978., 597. str.

b) nepažnja/nemarnost (culpa)

To je vrsta krivnje kod koje se ponašanje počinitelja uspoređuje s ponašanjem drugih ljudi da bi se ustanovilo je li počinitelj upotrijebio dužnu pažnju, tj. pažnju koja je redovita i uobičajena u odnosima među ljudima, odnosno pažnju koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika/domaćina/stručnjaka). Prema tome, nepažnja se određuje objektivno (nepažnja određena po subjektivnom kriteriju koristi se u KP, gdje se naziva nehajem).

Postoje 2 stupnja nepažnje:

1. krajnja/gruba nepažnja (culpa lata)

- postoji ako štetnik u ponašanju ne upotrijebi ni pažnju koju bi upotrijebio svaki prosječni čovjek
- npr. ako netko ostavi pušku na mjestu dostupnom djeci, pa dođe do nesreće, ili ako se vozač upusti u pretjecanje, a da se prethodno nije uvjerio ne nailazi li kakvo vozilo iz suprotnog pravca
- to je toliko težak stupanj krivnje da se u praktičnim posljedicama izjednačava s namjerom (culpa lata dolo proxima – krajnja nepažnja najbliža je namjeri)

2. obična nepažnja (culpa levis)

- culpa levis in abstracto ○ to je lakši stupanj nepažnje i određuje se apstraktnim mjerilom – mjerilo je zamišljeni, apstraktni čovjek (npr. postoji ako kočijaš, kad je auto prestizao njegova kola, nije računao da bi se konj mogao uplašiti)
 - postoji kad štetnik u ponašanju ne upotrijebi pažnju koju bi upotrijebio dobar gospodarstvenik/domaćin/stručnjak ○ ZOO određuje kriterij postupanja prema vrsti obveznih odnosa
 1. za trgovačke ugovore zahtijeva se pažnja dobrog gospodarstvenika
 2. za sve ostale ugovorne odnose dovoljna je pažnja dobrog domaćina
 3. za sudionike obveznih odnosa koji ispunjavaju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti zahtijeva se pažnja dobrog stručnjaka (tj. postupanje s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima)
 - ako takva osoba ne postupi s pažnjom dobrog stručnjaka, postoji obična nepažnja
 - ako takva osoba ne postupi kako bi postupio svaki prosječan stručnjak, postoji krajnja nepažnja
- culpa levis in concreto ○ to je najniži stupanj krivnje i određuje se konkretnim mjerilom → mjerilo je određen čovjek ○ od čovjeka se traži da postupa s tuđim stvarima i poslovima bar onako kako obično postupa sa svojim ○ ovu vrstu krivnje uvažava i ZOO (npr. kod besplatne ostave ostavoprimac je dužan čuvati povjerenu mu stvar kao svoju vlastitu – odgovarat će za štetu ako stvar nije čuvao barem onako kako bi čuvao vlastitu stvar)

Obična nepažnja služi i kao kriterij za sniženje naknade štete (kad do štete dođe dok štetnik radi nešto u korist oštećenog).

U tom slučaju, sud može odrediti nižu naknadu, vodeći računa o brižljivosti koju štetnik pokazuje u vlastitim poslovima.